



Tabela comparativa e comentários PACOTE ANTICRIME

Lei n. 13.964/19

Neste material, o leitor encontrará todas as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/19 com quadros comparativos, comentários e **139 questões inéditas** elaboradas pela equipe de professores do PIC Coaching.

projetoparaconcursos.com.br

[Fale diretamente com a equipe de professores do PIC a respeito da sua preparação para concursos públicos](#)



[PIC Coaching](#)



[Prof. Carlos Miranda](#)



[Prof. José Eduardo Fernandez](#)



[Profa. Nathalia Alonso](#)



[Prof. Marco Moysés](#)



[Prof. Rodrigo Sala](#)



LEI ANTERIOR	LEI NOVA
ALTERAÇÕES NO CÓDIGO PENAL	
1. <u>NOVA MODALIDADE DE LEGÍTIMA DEFESA</u>	
Agente de segurança pública que repele agressão contra a vítima mantida refém. Exemplo: É o caso do <i>sniper</i> que, para defender a vítima mantida refém durante assalto, atira no assaltante. Observação: Tal situação já se encontrava abarcada pela legítima defesa de terceiro, no entanto, o legislador entendeu por bem reforçar a excludente de ilicitude da referida conduta do agente de segurança pública.	
Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.	Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.”
2. <u>A MULTA SERÁ EXECUTADA PERANTE O JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL</u>	
A multa, embora considerada dívida de valor, mantém seu caráter de sanção penal, sendo, portanto, executada perante o juiz da execução penal.	

Art. 51 - Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

Súmula 521, STJ: A legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública.

Informativo 927 do STF: “MP é quem deve executar a pena de multa e, apenas se ficar inerte por mais de 90 dias, essa legitimidade é transferida para a Fazenda Pública”.

Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o **juiz da execução penal** e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

3. NOVO LIMITE DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

O limite de cumprimento de pena que antes era de 30 anos, passou para 40 anos.

Exemplo: João foi condenado por roubo, estupro e estelionato em concurso material de crimes – nessa situação as penas serão unificadas e o seu cumprimento não poderá exceder a 40 anos.

Art. 75 - O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade **não pode ser superior a 30 (trinta) anos**.

§ 1º - Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 30 (trinta) anos, devem elas ser **unificadas** para atender ao limite máximo deste artigo.

Art. 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a **40 (quarenta) anos**.

§ 1º Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 40 (quarenta) anos, devem elas ser **unificadas** para atender ao limite máximo deste artigo.

4. ALTERAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL:

O livramento condicional possui requisitos objetivos e subjetivos para que o agente possa obter o referido benefício. Foram acrescentados novos requisitos para a obtenção do livramento condicional.

MNEMÔNICO: BomBom No APê

- Bom comportamento
- Bom desempenho no trabalho
- Não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses
- Aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.

Art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

III - comprovado **comportamento satisfatório** durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto;

Art. 83 (...)

III - comprovado:

- a) **bom comportamento** durante a execução da pena;
- b) não cometimento de falta grave nos últimos **12 (doze) meses**;
- c) bom **desempenho no trabalho** que lhe foi atribuído; e
- d) **aptidão** para prover a própria **subsistência** mediante trabalho honesto

5. NOVOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO:

Esses novos efeitos da condenação tem o intuito de impedir que o agente se locuplete do produto ou proveito do crime – Por vezes, o produto ou proveito do crime não são encontrados, desta maneira o novo efeito da condenação tem o escopo de decretar o perdimento dos bens do indivíduo que for incompatível com a sua renda.

Art. 91-A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a **6 (seis) anos de reclusão**, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito.

§ 1º Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, **entende-se por patrimônio do condenado todos os bens:**

I - **de sua titularidade**, ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos posteriormente; e

	II - transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal. § 2º O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. § 3º A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada. § 4º Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. § 5º Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da Justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes.
6. <u>NOVAS CAUSAS IMPEDITIVAS DA PRESCRIÇÃO:</u> Essas novas causas devem ser analisadas em conjunto com as demais causas já previstas no Código Penal. Cuidado para não confundir com as causas interruptivas e suspensivas da prescrição. As causas impeditivas obstam o início da prescrição.	
Art. 116. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre: I - enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime; II - enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. Parágrafo único - Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.	Art. 116 (...) II - enquanto o agente cumpre pena no exterior; III - na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores, quando inadmissíveis; e IV - enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal.

7. ALTERAÇÕES NO CRIME DE ROUBO:

Perceba que foi acrescida a hipótese de roubo majorado pelo emprego de arma branca. Em decorrência da lei 13.654/2018, a arma branca deixou de configurar uma majorante, no entanto, com o advento da lei 13.964/2019, a arma branca voltou a configurar hipótese de roubo circunstanciado. **No entanto, por se tratar de *novatio legis in pejus*, somente poderá incidir aos crimes praticados após a entrada em vigor da nova lei.** Ademais, se for empregado no roubo arma de uso restrito ou proibido, a pena será dobrada.

Importante deixar registrado as majorantes que podem se configurar em razão do emprego de arma:

- roubo majorado em razão do emprego de arma branca (1/3- ½)
- roubo majorado em razão de arma de fogo (2/3)
- roubo majorado em razão do emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido (2X)

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

- II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;
- III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância.
- IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior;

Art.157

(...) § 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de **arma branca**;

§ 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de **uso restrito ou proibido**, aplica-se em **dobro** a pena prevista no caput deste artigo.

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. VI – se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. § 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; II – se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. § 3º Se da violência resulta: I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa; II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.	
8. ALTERAÇÃO NO CRIME DE ESTELIONATO: O crime de estelionato agora exige representação da vítima ou de seu representante legal. Com essa alteração o crime de estelionato passará a ser de ação penal pública condicionada à representação. Cuidado! Essa regra comporta exceções, conforme se desprende abaixo:	
Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.	Artigo 171 (...) § 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for: I - a Administração Pública, direta ou indireta; II - criança ou adolescente; III - pessoa com deficiência mental; ou IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.

9. AUMENTO NA PENA DO CRIME DE CONCUSSÃO:

A pena do crime de concussão sofria críticas por parte da doutrina em razão de a pena máxima ser baixa (8 anos) em relação à gravidade do delito. Com esta alteração legislativa, a pena máxima cominada em abstrato foi aumentada para 12 anos.

Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.

Art. 316

Pena - reclusão, de 2 (dois) a **12 (doze) anos**, e multa. (NR)

ALTERAÇÕES NO CÓDIGO DE PROCESSUAL PENAL

1. JUIZ DAS GARANTIAS

O juiz das garantias atuará durante a investigação penal e será responsável por, em conjunto com a autoridade policial, observar os direitos individuais do investigado.

Medidas cautelares no curso da investigação serão direcionadas ao juiz das garantias, como exemplo da representação para a decretação da prisão preventiva. Ademais competirá ao juiz das garantias analisar eventuais *habeas corpus* em favor do investigado antes do oferecimento da denúncia. Importante consignar que o juiz das garantias não atuará nas infrações de menor potencial ofensivo.

Cumpram também mencionar que foi adotado de forma expressa o sistema processual penal acusatório

Atenção! Recomenda-se a leitura cautelosa dos artigos abaixo, pois com certeza serão demasiadamente cobrados nos futuros concursos.

Obs: Rogerio Sanches aponta que na sistemática que antecedeu a Lei 13.964/19, a regra de competência ia no sentido diametralmente oposto, isto é, o juiz da investigação tornava-se prevento para prosseguir no feito até final julgamento (arts. 75, parágrafo único, e 83 do CPP).

E, que o juiz que julgará o caso – juiz de instrução – somente terá contato com o resultado da investigação depois de oferecida e recebida a inicial acusatória. A ideia que permeia a criação do instituto do juiz das garantias é a de distanciar o juiz de instrução da fase anterior, o que, acredita-se, lhe dará maior imparcialidade. Em suma, com a nova estrutura, instala-se verdadeira separação entre as funções judiciais ligadas à investigação e ao processo.

Observe-se, contudo, que no sistema acusatório, mesmo o juiz das garantias não deve imiscuir-se na fase investigatória, senão quando necessária a sua intervenção, sempre provocada pelos órgãos que atuam na investigação. O juiz das garantias não é um juiz investigador.

OBS: No art. 3º-B, §2º - nota-se a impropriedade do emprego da expressão relaxada, uma vez que somente a prisão ilegal é relaxada. Nesse caso a prisão é prorrogada em razão da necessidade da investigação, trata-se, portanto, de hipótese legal de prisão. Assim, não sendo possível a conclusão da investigação no prazo, a prisão deverá ser revogada e não relaxada. A prisão apenas tornar-se-á ilegal e, conseqüentemente, passível de relaxamento, se não for revogada imediatamente após o decurso do prazo.

Obs: o art. 10, CPP, determina a conclusão do inquérito para o acusado preso em 10 dias, sem possibilidade de prorrogação. O art. 3º-B, §2º, por sua vez, determina a conclusão em 15 dias, admitindo uma prorrogação. Para Rogério Sanches, pelo princípio da posterioridade, deve prevalecer essa última norma.

Art. 3º-A. O processo penal terá **estrutura acusatória**, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.

Art. 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente:

I - receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso LXII do caput do art.

5º da Constituição Federal;

II - receber o auto da prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, observado o disposto no art. 310 deste Código;

III - zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença, a qualquer tempo;

IV - ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal;

V - decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, observado o disposto no § 1º deste artigo;

VI - prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto neste Código ou em legislação especial pertinente;

VII - decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral;

	VIII - prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no § 2º deste artigo; IX - determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento; X - requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação; XI - decidir sobre os requerimentos de: a) interceptação telefônica, do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação; b) afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de dados e telefônico; c) busca e apreensão domiciliar; d) acesso a informações sigilosas; e) outros meios de obtenção da prova que restrinjam direitos fundamentais do investigado; XII - julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia; XIII - determinar a instauração de incidente de insanidade mental; XIV - decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa, nos termos do art. 399 deste Código; XV - assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne, estritamente, às diligências em andamento;
--	---

	XVI - deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia; XVII - decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou os de colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação; XVIII - outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo. § 1º (VETADO). § 2º Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar, uma única vez, a duração do inquérito por até 15 (quinze) dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Art. 3º-C. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do art. 399 deste Código. § 1º Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. § 2º As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que, após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, no prazo máximo de 10 (dez) dias. § 3º Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério
--	---

Público e da defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidos para apensamento em apartado.

§ 4º Fica assegurado às partes o **amplo acesso** aos autos acautelados na secretaria do juízo das garantias.

Art. 3º-D. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos arts. 4º e 5º deste Código ficará impedido de funcionar no processo.

Parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender às disposições deste Capítulo.

Art. 3º-E. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal.

Art. 3º-F. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal.

Parágrafo único. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar, em 180 (cento e oitenta) dias, o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão, de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida

	no caput deste artigo, transmitidas à imprensa, assegurados a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão
2. <u>NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PARA OS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA</u>	
Em casos que envolvam o uso da força letal e os agentes de segurança pública, assim como os agentes das Forças Armadas, o legislador entendeu que deverá obrigatoriamente haver o acompanhamento da investigação ou demais procedimentos extrajudiciais por defensor constituído ou indicado pela instituição a que integra.	
	Art. 14-A. Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no art. 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais, inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), o indiciado poderá constituir defensor. § 1º Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento da citação. § 2º Esgotado o prazo disposto no § 1º deste artigo com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indique defensor para a representação do investigado. § 3º (VETADO). § 4º (VETADO).

	§ 5º (VETADO). § 6º As disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no art. 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a Garantia da Lei e da Ordem.
3. ALTERAÇÕES NA REGRA DO ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL O arquivamento do Inquérito Policial agora passará por uma revisão ministerial após realizado o pedido de arquivamento pelo Ministério Público. Cumpre mencionar que a vítima será comunicada acerca do pedido de arquivamento pelo Ministério Público e caso ela discorde, poderá submeter a matéria à revisão da instância competente do MP.	
Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender	Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei. § 1º Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. § 2º Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e Municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial.

4. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

O acordo de não persecução penal era definido pela Resolução 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. Com o advento da lei 13.964/2019 o acordo de não persecução penal passou a ser regulado no CPP.

Mediante o cumprimento de determinadas condições pelo investigado, o Ministério Público poderá deixar de prosseguir com a persecução penal acerca do fato delitivo supostamente praticado pelo agente. Para que o agente se beneficie deste acordo de não persecução penal deverão ser observados alguns requisitos (não ter cometido infração penal com violência ou grave ameaça, pena mínima do delito ser inferior a 4 anos, dentre outras) e o investigado deverá se submeter a determinadas condições (reparar o dano, prestar serviços a comunidade, dentre outras).

Resolução 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público:

Art. 18. Não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não persecução penal quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, o investigado tiver confessado formal e circunstanciadamente a sua prática, mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativa ou alternativamente:

I – reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, salvo impossibilidade de fazê-lo;

II – renunciar voluntariamente a bens e direitos, indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;

III – prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo Ministério Público;

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com **pena mínima inferior a 4 (quatro) anos**, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;

II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;

III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);

IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha,

IV – pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Código Penal, a entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo Ministério Público, devendo a prestação ser destinada preferencialmente àquelas entidades que tenham como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; V – cumprir outra condição estipulada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal aparentemente praticada. § 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que: I – for cabível a transação penal, nos termos da lei; II – o dano causado for superior a vinte salários mínimos ou a parâmetro econômico diverso definido pelo respectivo órgão de revisão, nos termos da regulamentação local; III – o investigado incorra em alguma das hipóteses previstas no art. 76, § 2º, da Lei nº 9.099/95; IV – o aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a prescrição da pretensão punitiva estatal; V – o delito for hediondo ou equiparado e nos casos de incidência da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006; VI – a celebração do acordo não atender ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.	preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. § 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. § 3º O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor.
--	---

§ 2º A confissão detalhada dos fatos e as tratativas do acordo serão registrados pelos meios ou recursos de gravação audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações, e o investigado deve estar sempre acompanhado de seu defensor.

§ 3º O acordo será formalizado nos autos, com a qualificação completa do investigado e estipulará de modo claro as suas condições, eventuais valores a serem restituídos e as datas para cumprimento, e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e seu defensor.

§ 4º Realizado o acordo, a vítima será comunicada por qualquer meio idôneo, e os autos serão submetidos à apreciação judicial.

§ 5º Se o juiz considerar o acordo cabível e as condições adequadas e suficientes, devolverá os autos ao Ministério Público para sua implementação.

§ 6º Se o juiz considerar incabível o acordo, bem como inadequadas ou insuficientes as condições celebradas, fará remessa dos autos ao procurador-geral ou órgão superior interno responsável por sua apreciação, nos termos da legislação vigente, que poderá adotar as seguintes providências:

I – oferecer denúncia ou designar outro membro para oferecê-la;

II – complementar as investigações ou designar outro membro para complementá-la

III – reformular a proposta de acordo de não persecução, para apreciação do investigado

§ 4º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua **voluntariedade**, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua **legalidade**.

§ 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor.

§ 6º Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal.

§ 7º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5º deste artigo.

§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.

§ 9º A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento.

§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia.

§ 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo.

IV – manter o acordo de não persecução, que vinculará toda a Instituição.

§ 7º O acordo de não persecução poderá ser celebrado na mesma oportunidade da audiência de custódia

§ 8º É dever do investigado comunicar ao Ministério Público eventual mudança de endereço, número de telefone ou e-mail, e comprovar mensalmente o cumprimento das condições, independentemente de notificação ou aviso prévio, devendo ele, quando for o caso, por iniciativa própria, apresentar imediatamente e de forma documentada eventual justificativa para o não cumprimento do acordo.

§ 9º Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo ou não observados os deveres do parágrafo anterior, no prazo e nas condições estabelecidas, o membro do Ministério Público deverá, se for o caso, imediatamente oferecer denúncia.

§ 10 O descumprimento do acordo de não persecução pelo investigado também poderá ser utilizado pelo membro do Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo.

§ 11 Cumprido integralmente o acordo, o Ministério Público promoverá o arquivamento da investigação, nos termos desta Resolução.

§ 12 As disposições deste Capítulo não se aplicam aos delitos cometidos por militares que afetem a hierarquia e a disciplina.

§ 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2º deste artigo.

§ 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade.

§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.

§ 13 Para aferição da pena mínima cominada ao delito, a que se refere o caput, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.

5. ALTERAÇÕES NAS MEDIDAS ASSECURATÓRIAS

Observação n. 1: Houve revogação do parágrafo único do artigo 122 do Código de Processo Penal. Antes da referida alteração o valor era destinado ao Tesouro Nacional. Agora, será destinado ao Fundo Penitenciário Nacional.

Observação n. 2: Outra alteração de destaque consiste no fato de os bens que possuírem relevante valor artístico ou cultural serão destinados a museus públicos.

Observação n. 3: O Ministério Público passou a se tornar mais um legitimado para requerer ao juiz a avaliação e venda dos bens cujo perdimento tivesse sido decretado após a sentença transitada em julgado, nos termos do artigo 133 do CPP.

Observação n. 4: O artigo 133-A inovou ao permitir que os bens sequestrados, apreendidos ou sujeitos às medidas assecuratórias possam ser utilizados pelos órgãos de segurança pública (**Atenção!** Essa disposição é de extrema importância para os concursos de carreiras policiais).

Art. 122. Sem prejuízo do disposto nos arts. 120 e 133, decorrido o prazo de 90 dias, após transitar em julgado a sentença condenatória, o juiz decretará, se for caso, a perda, em favor da União, das coisas apreendidas (art. 74, II, a e b do Código Penal) e ordenará que sejam vendidas em leilão público.

Parágrafo único. Do dinheiro apurado será recolhido ao Tesouro Nacional o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé.

Art. 133. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público.

Parágrafo único. Do dinheiro apurado, será recolhido ao **Tesouro Nacional** o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé.

Art. 122. Sem prejuízo do disposto no art. 120, as coisas apreendidas serão alienadas nos termos do disposto no art. 133 deste Código.

Parágrafo único. (Revogado).

Art. 124-A. Na hipótese de decretação de perdimento de obras de arte ou de outros **bens de relevante valor cultural ou artístico**, se o crime não tiver vítima determinada, poderá haver destinação dos bens a museus públicos.

Art. 133. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado ou do **Ministério Público**, determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público cujo perdimento tenha sido decretado.

	§ 1º Do dinheiro apurado, será recolhido aos <u>cofres públicos</u> o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé. § 2º O valor apurado deverá ser recolhido ao <u>Fundo Penitenciário Nacional</u>, exceto se houver previsão diversa em lei especial. (NR) Art. 133-A. O juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória pelos órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal, do sistema prisional, do sistema socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia, para o desempenho de suas atividades. § 1º O órgão de segurança pública participante das ações de investigação ou repressão da infração penal que ensejou a constrição do bem terá prioridade na sua utilização. § 2º Fora das hipóteses anteriores, demonstrado o interesse público, o juiz poderá autorizar o uso do bem pelos demais órgãos públicos. § 3º Se o bem a que se refere o caput deste artigo for veículo, embarcação ou aeronave, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão público beneficiário, o qual estará isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à disponibilização do bem para a sua utilização, que deverão ser cobrados de seu responsável. § 4º Transitada em julgado a sentença penal condenatória com a decretação de perdimento dos bens, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, o juiz poderá determinar a transferência definitiva da propriedade ao órgão público beneficiário ao qual foi custodiado o bem.
--	--

6. DAS PROVAS CONSIDERADAS ILÍCITAS

Importante alteração que ocorreu no artigo 157 do CPP se refere ao fato de que o juiz que tomar contato com a prova ilícita não poderá julgar a ação em que essa ilicitude tenha sido reconhecida. Essa disposição rompe com o entendimento dos Tribunais Superiores que entendiam pela desnecessidade de afastamento do magistrado que tivesse contato com a prova ilícita, bastando que essa fosse desentranhada e inutilizada.

Resgata a previsão constante do §4º, vetado, em razão da justificativa da celeridade e simplicidade que a reforma de 2008 visava imprimir ao processo penal.

O legislador entendeu que o magistrado que tenha tido contato com a prova ilícita tem sua parcialidade afetada de forma que não poderá mais prosseguir com o julgamento da ação.

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

§ 5º O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível **não poderá proferir a sentença ou acórdão.** (NR)

7. CADEIA DE CUSTÓDIA

A definição de cadeia de custódia já decorria de uma construção doutrinária e após o advento da nova lei sua definição e regulamentação passaram a constar expressamente no Código de Processo Penal.

Observações:

1. Foi sedimentado em lei o conceito de vestígio (Art. 158-A, parágrafo 3º do CPP)
2. Atente-se para as etapas da cadeia de custódia (Art. 158-B do CPP)

Obs.: para Rogerio Sanches, a cadeia de custódia compreende a sistematização de procedimentos que objetivam a preservação da prova pericial. E, a inobservância dos procedimentos não implica em inexistência ou ilegalidade da prova, tendo reflexos na sua autenticidade.

Somente previsão do artigo 158 do CPP.

Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do

	vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. § 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. § 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. § 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal.' Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas: I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial; II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime; III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento;
--	---

	IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza; V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento; VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse; VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu; VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito; IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;
--	---

	X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.’ Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. § 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento. § 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização.’ Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material. § 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte. § 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo. § 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e, motivadamente, por pessoa autorizada.
--	--

	§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado. § 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.’ Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal. § 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio. § 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam. § 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso. § 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data e horário da ação.’ Art. 158-F. Após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer.
--	--

	Parágrafo único. Caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenar determinado material, deverá a autoridade policial ou judiciária determinar as condições de depósito do referido material em local diverso, mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
8. <u>MEDIDAS CAUTELARES</u> Foram alteradas algumas disposições acerca das medidas cautelares (Artigo 282 do CPP). Essas alterações deverão ser lidas em conjunto com o artigo 282, <i>caput</i>, incisos I e II e parágrafo 1º do CPP – esses dispositivos não foram alterados. De acordo com a antiga legislação, o juiz podia decretar as medidas cautelares de ofício durante a ação penal - para parte da doutrina essa disposição violava o sistema processual penal acusatório. No entanto, com as referidas alterações, o juiz não poderá mais decretar medidas cautelares de ofício durante a ação penal. Outrossim, foi reforçada a excepcionalidade da prisão preventiva por meio de justificação fundamentada de acordo com os elementos do caso concreto e de forma individualizada. O artigo 283 do CPP também teve sua redação alterada: substituíram-se as expressões “prisão temporária” e “prisão preventiva” pelo termo “prisão cautelar”.	
Art. 282. § 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. § 3º Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, acompanhada de	Art. 282. § 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. § 3º Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada

cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo.

§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, **de ofício** ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único).

§ 5º O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

§ 6º A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)

Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de **prisão temporária ou prisão preventiva**.

de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional.

§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.

§ 5º O juiz poderá, **de ofício** ou a pedido das partes, **revogar a medida cautelar ou substituí-la** quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

§ 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser **justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.**” (NR)

Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em **decorrência de prisão cautelar** ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado.

9. PRISÃO SEM EXIBIÇÃO DE MANDADO

O artigo 287 do CPP já previa que nas infrações penais de natureza inafiançável, a falta do mandado não obstaría a prisão. Com a nova redação do artigo 287, após a realização da prisão, em tal situação deverá ser apresentado o preso imediatamente ao juiz para a realização da audiência de custódia.

Art. 287. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará à prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado.

Art. 287. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado, para a realização de **audiência de custódia**. (NR)

10. PRISÃO EM FLAGRANTE

Após a realização da prisão em flagrante o juiz deverá realizar a audiência de custódia dentro do prazo de 24 horas. Essa previsão já consta na resolução n. 213/2015 do CNJ e agora passa a constar diretamente no CPP.

Observações:

1. Voltam a vigorar hipóteses de liberdade provisória vedada, conforme se desprende do parágrafo 2º do artigo 310 do CPP – diante das hipóteses que constam no referido dispositivo, o juiz deverá denegar a liberdade provisória.
2. Se a audiência de custódia não for realizada dentro do prazo de 24 horas, a prisão em flagrante será considerada ilegal.

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até **24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão**, o juiz deverá promover **audiência de custódia** com a **presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público**, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

(...)

§ 1º Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória,

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação.

mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação.

§ 2º Se o juiz verificar que o agente é **reincidente** ou que integra **organização criminosa armada ou milícia**, ou que **porta arma de fogo de uso restrito**, **deverá denegar a liberdade provisória**, com ou sem medidas cautelares.

§ 3º A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no **caput** deste artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão.

§ 4º Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no **caput** deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea **ensejará também a ilegalidade da prisão**, a ser relaxada pela autoridade competente, **sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.**” (NR)

11. PRISÃO PREVENTIVA

Atenção! A prisão preventiva não poderá mais ser decretada de ofício pelo juiz durante a ação penal, salvo na hipótese do artigo 316 do CPP – neste somente poderá o juiz revogar de ofício a prisão preventiva se faltarem motivos para que subsista ou decretá-la novamente no caso de sobrevierem motivos que a justifiquem.

De forma expressa o CPP passou a prever que não será admitida a utilização da prisão preventiva como forma de antecipar o cumprimento da pena e nem decorrerá de forma imediata em razão de investigação ou ação penal em curso – a sua aplicação deverá ser sempre fundamentada.

Nessa mesma linha, o artigo 315, parágrafo 2º do CPP apresenta um rol de situações em que a prisão preventiva não é considerada fundamentada.

O art. 312 incluiu uma nova hipótese de prisão preventiva: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Obs: vai subsistir a discussão acerca da possibilidade do juiz conceder prisão preventiva de ofício na Lei Maria da Penha, que prevê essa hipótese inclusive na fase de investigação.

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo **juiz, de ofício**, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º).

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (NR)

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e **de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado**.

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e **existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada**. (NR)

Art. 313.

§ 2º **Não será admitida** a decretação da prisão preventiva com a finalidade de **antecipação de cumprimento de pena** ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (NR)

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (revogado).

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada.

Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

§ 2º **Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial**, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.(NR)

Art. 316. O juiz poderá, de **ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva** se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, **deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias**, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. (NR)

12. PRISÃO APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA DO JÚRI

A redação do antigo artigo 492, inciso I, alínea “e” previa apenas a possibilidade de prisão preventiva após a sentença condenatória do júri. Com a nova redação, além da prisão preventiva, agora há a possibilidade de o juiz determinar a execução provisória da pena quando o réu for condenado a pena igual ou superior a 15 anos.

O artigo 492, parágrafo 4º reforça que a regra será a execução provisória da pena e excepcionalmente o recurso terá efeito suspensivo.

Exemplo: João foi condenado por homicídio qualificado pela prática feminicídio, sendo condenado à pena de 20 anos de reclusão em regime fechado – nesta hipótese será, como regra, executada provisoriamente a pena.

Por fim, cumpre lembrar que de acordo com a jurisprudência recente do STF não mais se admite a execução provisória da pena. Em que pese esse dispositivo restringir a execução provisória da pena apenas para os crimes dolosos contra a vida (submetidos a júri) com certeza será alvo de intenso debate doutrinário e jurisprudencial.

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:
I – no caso de condenação:
e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da **prisão preventiva**;

Art. 492.
I – (...)
e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da **prisão preventiva**, ou, no caso de condenação a **uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos** de reclusão, determinará a **execução provisória das penas**, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;
§ 3º O presidente poderá, **excepcionalmente**, deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata a alínea e do inciso I do caput deste artigo, se houver **questão substancial** cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação.

§ 4º A apelação interposta contra **decisão condenatória** do Tribunal do Júri a uma **pena igual ou superior a 15 (quinze) anos** de reclusão **não terá efeito suspensivo**.

	§ 5º Excepcionalmente, poderá o tribunal atribuir efeito suspensivo à apelação de que trata o § 4º deste artigo, quando verificado cumulativamente que o recurso: I - não tem propósito meramente protelatório; e II - levanta questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 (quinze) anos de reclusão. § 6º O pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feito incidentemente na apelação ou por meio de petição em separado dirigida diretamente ao relator, instruída com cópias da sentença condenatória, das razões da apelação e de prova da tempestividade, das contrarrazões e das demais peças necessárias à compreensão da controvérsia.” (NR)
13. DAS NULIDADES Com o advento da lei 13.964/2019 foi acrescido no CPP uma nova hipótese de nulidade – a decisão carente de fundamentação. O legislador apenas adequou a nova hipótese de nulidade com o já previsto na Constituição Federal, no artigo 93, inciso IX: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”;	
Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: I - por incompetência, suspeição ou suborno do juiz; II - por ilegitimidade de parte; III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:	Art. 564. (...) V - em decorrência de decisão carente de fundamentação.

- a) a denúncia ou a queixa e a representação e, nos processos de contravenções penais, a portaria ou o auto de prisão em flagrante;
- b) o exame do corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no Art. 167;
- c) a nomeação de defensor ao réu presente, que o não tiver, ou ao ausente, e de curador ao menor de 21 anos;
- d) a intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos da intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública;
- e) a citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa;
- f) a sentença de pronúncia, o libelo e a entrega da respectiva cópia, com o rol de testemunhas, nos processos perante o Tribunal do Júri;
- g) a intimação do réu para a sessão de julgamento, pelo Tribunal do Júri, quando a lei não permitir o julgamento à revelia;
- h) a intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade, nos termos estabelecidos pela lei;
- i) a presença pelo menos de 15 jurados para a constituição do júri;
- j) o sorteio dos jurados do conselho de sentença em número legal e sua incomunicabilidade;
- k) os quesitos e as respectivas respostas;
- l) a acusação e a defesa, na sessão de julgamento;
- m) a sentença;
- n) o recurso de ofício, nos casos em que a lei o tenha estabelecido;
- o) a intimação, nas condições estabelecidas pela lei, para ciência de sentenças e despachos de que caiba recurso;
- p) no Supremo Tribunal Federal e nos Tribunais de Apelação, o *quorum* legal para o julgamento;

IV - por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato. Parágrafo único. Ocorrerá ainda a nulidade, por deficiência dos quesitos ou das suas respostas, e contradição entre estas.	
14. DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Com o advento do acordo de não persecução penal o legislador adicionou mais uma hipótese de cabimento do recurso em sentido estrito (RESE) – a recusa de homologação à proposta de acordo de não persecução penal. Vale recordar que o rol de hipóteses de cabimento do RESE, previsto no artigo 581 do CPP, constitui rol exaustivo.	
Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: I - que não receber a denúncia ou a queixa; II - que concluir pela incompetência do juízo; III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição; IV – que pronunciar o réu V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante; VI - (Revogado pela Lei nº 11.689, de 2008)	Art. 581 XXV - que <u>recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal</u>, previsto no art. 28-A desta Lei.

VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor; VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade; IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade; X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus; XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena; XII - que conceder, negar ou revogar livramento condicional; XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte; XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir; XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta; XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial; XVII - que decidir sobre a unificação de penas; XVIII - que decidir o incidente de falsidade;	
---	--

XIX - que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado; XX - que impuser medida de segurança por transgressão de outra; XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774; XXII - que revogar a medida de segurança; XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação; XXIV - que converter a multa em detenção ou em prisão simples.	
15. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL: Segundo a nova redação do artigo 638 do CPP, o processamento e julgamento do recurso extraordinário (REXT) e do recurso especial (RESP) serão regulamentados não tão somente por regimento interno, mas também por leis especiais e a lei processual civil.	
Art. 638. O recurso extraordinário será processado e julgado no Supremo Tribunal Federal na forma estabelecida pelo respectivo regimento interno.	Art. 638. O recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e julgados no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça na forma estabelecida por leis especiais, pela lei processual civil e pelos respectivos regimentos internos. (NR)

LEI DE EXECUÇÃO PENAL

1. IDENTIFICAÇÃO DE PERFIL GENÉTICO

A identificação do perfil genético já havia previsão na Lei de Execução Penal antes da lei 13.964/2019, no entanto foram acrescentadas novas disposições para regulamentar o referido procedimento.

Cumpra relembrar que somente incidirá a identificação do perfil genético para aqueles que forem condenados por crimes dolosos praticados com violência de natureza grave contra a pessoa OU condenados pela prática de crime hediondo.

Art. 9º-A. Os condenados por crime praticado, **dolosamente, com violência de natureza grave contra pessoa, ou** por qualquer dos **crimes previstos no art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990**, serão submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA - ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor.

§ 1º A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo.

§ 2º A autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético.

Art. 9º-A. (VETADO).

§ 1º-A. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense.

§ 3º Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o **acesso aos seus dados constantes** nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa.

§ 4º O condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena.

§ 5º (VETADO).

§ 6º (VETADO).

§ 7º (VETADO).

	§ 8º Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. (NR)
2. NOVA HIPÓTESE DE FALTA GRAVE Foi adicionada uma nova hipótese de falta grave no rol do artigo 50 da Lei de Execução Penal: A recusa do preso a se submeter ao procedimento de identificação do perfil genético.	
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; II - fugir; III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem; IV - provocar acidente de trabalho; V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas; VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.	Art. 50 (...) VIII - recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório.	
3. <u>REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO</u> O regime disciplinar diferenciado (RDD) é uma sanção disciplinar aplicada para: - Os presos que praticam fato previsto como crime doloso e quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas. - Os presos sobre os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada. - Os presos que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade Observações: - Aplica-se para preso provisório ou condenado, nacionais ou estrangeiros. - Foram alteradas as características do RDD (recomenda-se a leitura atenta dos incisos do artigo 52 da Lei de Execução Penal) - Dentre as alterações efetuadas, pode ser citada a duração do RDD, que passou a ser de 2 anos, podendo ser prorrogado sucessivamente, por períodos de 1 ano nas situações do preso estiver envolvido com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada ou se ele apresentar alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade	
Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características: I - duração máxima de trezentos e sessenta dias, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie, até o limite de um sexto da pena aplicada; II - recolhimento em cela individual;	Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características: I - duração máxima de até 2 (dois) anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie; II - recolhimento em cela individual; III - visitas quinzenais, de 2 (duas) pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos,

III - visitas semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, com duração de duas horas IV - o preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol. § 1º O regime disciplinar diferenciado também poderá abrigar presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. § 2º Estará igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado o preso provisório ou o condenado sob o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações criminosas, quadrilha ou bando.	<u>por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente</u>, com duração de 2 (duas) horas; IV - direito do preso à saída da cela por 2 (duas) horas diárias para banho de sol, <u>em grupos de até 4 (quatro) presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso;</u> V - <u>entrevistas sempre monitoradas</u>, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário; VI - fiscalização do conteúdo da correspondência; VII - participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. § 1º O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros: I - que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade; II - sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. § 2º (Revogado).
---	---

	§ 3º Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 (dois) ou mais Estados da Federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. § 4º Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente, por períodos de 1 (um) ano, existindo indícios de que o preso: I - continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade; II - mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário. § 5º Na hipótese prevista no § 3º deste artigo, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou de grupos rivais. § 6º A visita de que trata o inciso III do caput deste artigo será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e, com autorização judicial, fiscalizada por agente penitenciário.
--	--

	§ 7º Após os primeiros 6 (seis) meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita de que trata o inciso III do caput deste artigo poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado, com uma pessoa da família, 2 (duas) vezes por mês e por 10 (dez) minutos.” (NR)
4. <u>PROGRESSÃO DE REGIME:</u> Para que o preso seja beneficiado com a progressão de regime, faz-se necessária a observância de requisitos objetivos e subjetivos. Os requisitos objetivos correspondem às frações de pena que o condenado deverá cumprir para ser beneficiado com a progressão de regime, enquanto o requisito subjetivo corresponde à demonstração de bom comportamento carcerário. O candidato deverá se manter atento com as alterações referentes às frações de pena que o preso deverá cumprir para ser beneficiado com a progressão de regime – essas frações serão exaustivamente cobradas em concurso. Perceba que há uma variação dessa fração de acordo com a gravidade do crime praticado. <u>Observações:</u> 1. Quanto ao livramento condicional, este será vedado para o preso, primário ou reincidente, que cometer crime hediondo ou equiparado com resultado morte. 2. O tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo (Artigo 33, parágrafo 4º da lei 11.343/2006) – este já era o entendimento dos Tribunais Superiores, agora sedimentado em lei. 3. Cometimento de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime. OBS: A súmula de jurisprudência do STJ nº 534, já trazia previsão nesse sentido.	
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo	Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: I - 16% (dezesesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

§ 1º A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.

§ 2º Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.

§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:

I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;

III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;

IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;

V - não ter integrado organização criminosa.

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo.

§ 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime **se ostentar boa conduta carcerária**, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será **sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor**, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.

§ 5º **Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.**

§ 6º **O cometimento de falta grave** durante a execução da pena privativa de liberdade **interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena**, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

§ 7º (VETADO). (NR)

4. SAÍDA TEMPORÁRIA

Será vedada a saída temporária para os condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados com resultado morte: mais uma vez o legislador demonstrou que os crimes dessa natureza serão tratados com maior severidade.

Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:

I - visita à família;

II - frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução;

III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social.

Parágrafo único. A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução

Art. 122. (...)

§ 1º (...)

§ 2º **Não terá direito à saída temporária** a que se refere o caput deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar **crime hediondo** com resultado morte. (NR)

LEI DOS CRIMES HEDIONDOS – L. 8072/1990

1. ROL DOS CRIMES HEDIONDOS:

Cumpra inicialmente lembrar que o rol de crimes hediondos previsto no artigo 1º da lei 8.072/90 constitui rol taxativo, razão pela qual a doutrina brasileira preceitua que foi adotado o sistema legal para se definir o crime hediondo – isso significa que é o legislador quem define o que é crime hediondo e não o magistrado.

Com o advento da lei 13.964/2019 foram acrescidas algumas infrações penais no rol de crimes hediondos, como o roubo circunstanciado pela restrição da vítima, o sequestro relâmpago – **colocando fim a discussão doutrinária acerca da hediondez do delito**, furto qualificado pelo emprego de explosivo, dentre outras. **Porém, por se tratar de *novatio legis in pejus*, apenas poderão ser assim considerados os crimes cometidos após a entrada em vigor da nova lei.**

Nota-se que o legislador, mais uma vez, perde a oportunidade de elencar como hediondos os crimes de racismo, tráfico de pessoas e redução a condição análoga à de escravo, crimes de inquestionável gravidade e hediondez.

Obs: para Rogério Sanches, essa lei altera o Estatuto do Desarmamento para diferenciar arma de uso restrito e de uso proibido. E altera o rol da lei dos crimes hediondos para prever como tal a posse ou porte de arma de fogo de uso proibido. Agora, apenas a de uso proibido será considerada como crime hediondo, caracterizando *novatio legis in melius*, pois antes da alteração a posse ou o porte de arma de fogo de uso restrito era classificada como crime hediondo.

Obs: outra observação pontuada pelo professor e que merece atenção dos estudantes para concurso é que o legislador contemplou como hediondo o crime de furto qualificado pelo emprego de explosivo, mas deixou de trazer igual previsão para o roubo cometido nas mesmas circunstâncias. Além de ferir a razoabilidade e proporcionalidade, deve-se ficar muito atento para não se confundir nas provas objetivas e cair nas “pegadinhas” dos concursos.

Observações:

1. Em razão de integrarem o rol de crimes hediondos, a eles serão aplicadas as regras da prisão temporária em conformidade com o artigo 2º, parágrafo 4º da lei 8.072/1990.
2. Passam a integrar também o referido rol:
 - a. O crime de organização criminosa.
 - b. Roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo.
 - c. Roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo proibido ou restrito.
 - d. Roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima.
 - e. Roubo qualificado pela lesão grave.
 - f. Comércio ilegal de armas de fogo e o tráfico internacional de armas de fogo.
 - g. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum
 - h. Extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima

Atenção! Esse novo rol de crimes hediondos será exaustivamente cobrado em futuros concursos.

Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no [Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal](#), consumados ou tentados:

I – homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII);

I-A – lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 129, § 2º) e lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º), quando praticadas contra autoridade ou agente descrito nos [arts. 142 e 144 da Constituição Federal](#), integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição;

II - latrocínio (art. 157, § 3º, in fine);

III - extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2º);

IV - extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada (art. 159, caput, e §§ 1º, 2º e 3º); [\(Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994\)](#)

V - estupro (art. 213, caput e §§ 1º e 2º);

Art. 1º (...)

I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e **VIII**);

(...)

II - roubo:

a) circunstanciado pela **restrição de liberdade da vítima** (art. 157, § 2º, inciso V);

b) circunstanciado pelo **emprego de arma de fogo** (art. 157, § 2º-A, inciso I) ou pelo **emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito** (art. 157, § 2º-B);

c) qualificado pelo resultado **lesão corporal grave** ou **morte** (art. 157, § 3º);

III - extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte (art. 158, § 3º);

(...)

IX - **furto qualificado** pelo **emprego de explosivo** ou de **artefato análogo** que cause perigo comum (art. 155, § 4º-A).

Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, **tentados ou consumados**:

VI - estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 1º, 2º, 3º e 4º); VII - epidemia com resultado morte (art. 267, § 1º). VII-A – (VETADO) VII-B - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput e § 1º, § 1º-A e § 1º-B, com a redação dada pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998). VIII - favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável (art. 218-B, caput, e §§ 1º e 2º). Parágrafo único. Consideram-se também hediondos o crime de genocídio previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956, e o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, todos tentados ou consumados.	I - o crime de genocídio, previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956; II - o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; III - o crime de comércio ilegal de armas de fogo, previsto no art. 17 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; IV - o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, previsto no art. 18 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; V - o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado.
---	--

2. REVOGAÇÃO DA REGRA SOBRE PROGRESSÃO DE REGIME

A lei dos crimes hediondos estipulava fração diferenciada a ser cumprido pelo preso que cometesse crime hediondo ou equiparado para que fosse beneficiado com a progressão de regime (2/5 se primário e 3/5 se reincidente) – o dispositivo que fazia essa previsão foi revogado, pois agora a Lei de Execução Penal passou a tratar sobre a progressão de regimes para os crimes de natureza hedionda ou equiparada.

§ 2º A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de **2/5 (dois quintos) da pena**, se o apenado for primário, e de **3/5 (três quintos)**, se reincidente, observado o disposto nos [§§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 \(Lei de Execução Penal\)](#).

Art. 19. Fica revogado o [§ 2º do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990](#).

LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL:

A lei de improbidade administrativa passou a admitir acordo de não persecução cível, rompendo com o antigo dispositivo que preceituava não ser possível a realização de quaisquer acordos ou conciliações em sede de improbidade administrativa. O antigo dispositivo era muito criticado pela doutrina porque por muitas vezes dificultava a recuperação da vantagem auferida ou o ressarcimento do dano. Com o advento da nova lei o Ministério Público poderá efetuar acordos para ressarcir de forma mais célere o erário público.

Tal previsão resgata o entendimento anteriormente previsto em medida provisória que vigorou por prazo determinado e revogou o §1º do art. 17 para possibilitar a celebração de acordos de leniência: Medida Provisória nº 703, de 18 de dezembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União no dia 21, do mesmo mês e ano, que "Altera a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, para dispor sobre acordos de leniência", teve seu prazo de vigência encerrado no dia 29 de maio do corrente ano.

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

Art. 17(...)

§ 1º É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o *caput*.

§ 1º As ações de que trata este artigo **aditem a celebração de acordo de não persecução cível**, nos termos desta Lei.

(...)

§ 10-A. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação, por prazo não superior a **90** (noventa) dias.

“Art. 17-A. (VETADO):

I - (VETADO);

II - (VETADO);

III - (VETADO).

§ 1º (VETADO).

§ 2º (VETADO).

§ 3º (VETADO).

§ 4º (VETADO).

§ 5º (VETADO).

LEI DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA- L. 9.296/1996

1. CAPTAÇÃO AMBIENTAL

A lei de organização criminosa (Lei 12.850/2013) já previa a captação ambiental como meio de obtenção de prova e agora a referida técnica especial de investigação está prevista e regulamentada na lei de interceptação telefônica (Lei 9296/1998).

São requisitos da captação ambiental:

- a. A prova não puder ser obtida por outros meios (subsidiariedade do meio de obtenção de prova)
- b. Elementos probatórios de autoria ou participação
- c. Infração penal com pena máxima superior a 4 anos ou infrações penais conexas
- d. Autorização judicial

Prazo: Não poderá exceder a 15 dias

Pode prorrogação? Sim! Sucessivamente por iguais períodos desde que indispensável a prorrogação e se trate de atividade criminosa permanente, habitual ou continuada.

Atenção! Foi criado novo tipo penal consistente na realização de captação ambiental sem autorização judicial

Art. 8º A interceptação de comunicação telefônica, de qualquer natureza, ocorrerá em autos apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas.

Parágrafo único. A apensação somente poderá ser realizada imediatamente antes do relatório da autoridade, quando se tratar de inquérito policial ([Código de Processo Penal, art.10, § 1º](#)) ou na conclusão do processo ao juiz para o despacho decorrente do disposto nos [arts. 407, 502](#) ou [538 do Código de Processo Penal](#)

Art. 8º-A. Para investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, quando:

I - a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes; e

II - houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais cujas penas máximas **sejam superiores a 4 (quatro) anos** ou em **infrações penais conexas**.

Art. 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei.

Pena: reclusão, de dois a quatro anos, e multa.

§ 1º O requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo de captação ambiental.

§ 2º (VETADO).

§ 3º A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 (quinze) dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a **indispensabilidade do meio de prova** e quando presente **atividade criminal permanente, habitual ou continuada**.

§ 4º (VETADO).

§ 5º Aplicam-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação específica para a interceptação telefônica e telemática.

Art. 10-A. Realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial, quando esta for exigida:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 1º **Não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores.**

§ 2º A pena será aplicada em dobro ao funcionário público que descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a captação ambiental ou revelar o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial.

LEI DE LAVAGEM DE CAPITAIS- L. 9.613/1998

1. AÇÃO CONTROLADA E INFILTRAÇÃO DE AGENTES:

A ação controlada e a infiltração de agentes passam a ser meios de obtenção de prova à disposição dos órgãos responsáveis pela persecução penal, no que se refere aos crimes de lavagem de capitais.

Esses meios de obtenção de prova já estão previstos, dentre outras leis:

1. Na lei 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa)
2. Na lei 11.343/2006 (Lei de Drogas)

A ação controlada é também chamada de flagrante retardado ou diferido, pois os agentes policiais deixam de realizar o flagrante no momento da prática da infração penal para realizá-lo em momento em mais oportuno para obtenção de provas.

Na infiltração de agentes, os agentes policiais passam a integrar o grupo criminoso com intuito de reunir provas acerca das práticas dos ilícitos penais.

Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.

Art. 1º (...)

§ 6º Para a apuração do crime de que trata este artigo, admite-se a utilização da ação controlada e da infiltração de agentes.

§ 1º Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal:

I - os converte em ativos lícitos;

II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere;

III - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros.

§ 2º Incorre, ainda, na mesma pena quem:

I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de infração penal;

II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei.

§ 3º A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do [art. 14 do Código Penal](#).

§ 4º A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa.

§ 5º A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por pena

restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime.

ESTATUTO DO DESARMAMENTO – L. 10.826/2003

DIVERSAS ALTERAÇÕES:

- Agora há penas diferentes para aqueles que portam arma de fogo de uso restrito daqueles que portam arma de fogo de uso proibido, sendo esta mais grave (A definição de arma de uso restrito e proibido foi dada pelo **decreto n. 9.847/2019**, respectivamente no artigo 2º, inciso II e III).
- Foi aumentada a pena do crime de comércio ilegal de armas de fogo e do crime de tráfico internacional de arma de fogo
- Foi criada uma figura equiparada ao crime de comércio ilegal de arma de fogo e ao tráfico internacional de armas (artigo 17, parágrafo 2º e artigo 18, parágrafo único, ambos da lei 10.826/2003)
- Foi adicionada mais uma causa de aumento de pena no artigo 20 da lei 10.826/2003: o reincidente específico
- Foi criado o Banco Nacional de Perfis Balísticos.

Obs: *novatio legis in pejus*, disposições aplicáveis apenas aos crimes cometidos após a vigência da nova lei.

Agente policial disfarçado - nova figura prevista no ordenamento jurídico brasileiro: Para Rogerio Sanches, à luz das normas contidas na Lei 13.964/2019, pode-se esboçar a definição de agente disfarçado como aquele que, ocultando sua real identidade, posiciona-se com aparência de um cidadão comum (não chega a infiltrar-se no grupo criminoso) e, partir disso, coleta elementos que indiquem a conduta criminosa preexistente do sujeito ativo. O agente disfarçado ora em estudo não se insere no seio do ambiente criminoso e tampouco macula a voluntariedade na conduta delitiva do autor dos fatos.

Verifica tratar-se de outra espécie de técnica especial de investigação e atuação policial, utilizável em situações peculiares e que reclamam uma sofisticação operacional intermediária, situada entre uma simples campanha policial e uma infiltração policial/ação controlada. Além do

relativo grau de expertise, notabilizado pela habilidade de atuar descaracterizado de forma a permitir a coleta de provas do crime e de sua autoria, sem, entretanto, interferir em seu curso causal. Assim, ainda que o agente policial tenha uma pequena participação na cadeia causal da conduta criminosa, resta afastado o crime impossível porque, doravante, a norma penal erigiu como nova hipótese normativa (suporte fático) uma conduta que produz um resultado jurídico bem delimitado, qual seja, a dispersão daqueles produtos ilícitos, independentemente de serem identificadas outras pessoas no negócio.

Para a validade da atuação do agente disfarçado deve haver a demonstração de provas em grau suficiente a indicar que o autor realizou antes uma conduta criminosa, circunstância objeto da investigação proporcionada pelo disfarce. Há, portanto, uma relação utilitarista-consequencial entres esses elementos típicos. A investigação realizada pelo agente disfarçado, em razão da qualificada apreensão de informações proporcionada pelo disfarce, colhe elementos probatórios razoáveis acerca da conduta criminosa preexistente.

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:

I – suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;

II – modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz;

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

§ 1º (...)

§ 2º Se as condutas descritas no caput e no § 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.” (NR)

Art.17(...)

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, e multa.

§1º (...)

§ 2º Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com a

III – possuir, deter, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;

V – vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente; e

VI – produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo.

Art. 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Parágrafo único. Equipara-se à atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência.

determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.” (NR)

Art. 18(...)

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 16 (dezesesseis) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, em operação de importação, sem autorização da autoridade competente, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.” (NR)

Art. 20. Nos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumentada da metade se:

I - forem praticados por integrante dos órgãos e empresas referidas nos arts. 6º, 7º e 8º desta Lei; ou

II - o agente for **reincidente específico** em crimes dessa natureza (NR)

Art. 34-A. Os dados relacionados à coleta de registros balísticos serão armazenados no Banco Nacional de Perfis Balísticos.

§ 1º O Banco Nacional de Perfis Balísticos tem como objetivo cadastrar armas de fogo e armazenar características de classe e individualizadoras de projéteis e de estojos de munição deflagrados por arma de fogo.

§ 2º O Banco Nacional de Perfis Balísticos será constituído pelos registros de elementos de munição deflagrados por armas de fogo relacionados a

Art. 18. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional, a qualquer título, de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente:

Pena – reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Art. 19. Nos crimes previstos nos arts. 17 e 18, a pena é aumentada da metade se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito.

Art. 20. Nos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumentada da metade se forem praticados por integrante dos órgãos e empresas referidas nos arts. 6º, 7º e 8º desta Lei.

crimes, para subsidiar ações destinadas às apurações criminais federais, estaduais e distritais.

§ 3º **O Banco Nacional de Perfis Balísticos** será gerido pela unidade oficial de perícia criminal.

§ 4º Os dados constantes do Banco Nacional de Perfis Balísticos terão caráter sigiloso, e aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta Lei ou em decisão judicial responderá civil, penal e administrativamente.

§ 5º É vedada a comercialização, total ou parcial, da base de dados do Banco Nacional de Perfis Balísticos.

§ 6º A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional de Perfis Balísticos serão regulamentados em ato do Poder Executivo federal.

LEI DE DROGAS – L. 11.343/2006

NOVA HIPÓTESE DE TRÁFICO DE DROGAS

Obs: *novatio legis in pejus*, disposições aplicáveis apenas aos crimes cometidos após a vigência da nova lei.

Agente policial disfarçado – novidade legislativa: Para Rogério Sanches, à luz das normas contidas na Lei 13.964/2019, pode-se esboçar a definição de agente disfarçado como aquele que, ocultando sua real identidade, posiciona-se com aparência de um cidadão comum (não chega a infiltrar-se no grupo criminoso) e, partir disso, coleta elementos que indiquem a conduta criminosa preexistente do sujeito ativo. O agente disfarçado ora em estudo não se insere no seio do ambiente criminoso e tampouco macula a voluntariedade na conduta delitiva do autor dos fatos.

Verifica tratar-se de outra espécie de técnica especial de investigação e atuação policial, utilizável em situações peculiares e que reclamam uma sofisticação operacional intermediária, situada entre uma simples campana policial e uma infiltração policial/ação controlada. Além do relativo grau de expertise, notabilizado pela habilidade de atuar descaracterizado de forma a permitir a coleta de provas do crime e de sua autoria, sem, entretanto, interferir em seu curso causal. Assim, ainda que o agente policial tenha uma pequena participação na cadeia causal da conduta criminosa, resta afastado o crime impossível porque, doravante, a norma penal erigiu como nova hipótese normativa (suporte fático) uma conduta que produz um resultado jurídico bem delimitado, qual seja, a dispersão daqueles produtos ilícitos, independentemente de serem identificadas outras pessoas no negócio.

Para a validade da atuação do agente disfarçado deve haver a demonstração de provas em grau suficiente a indicar que o autor realizou antes uma conduta criminosa, circunstância objeto da investigação proporcionada pelo disfarce. Há, portanto, uma relação utilitarista-consequencial entres esses elementos típicos. A investigação realizada pelo agente disfarçado, em razão da qualificada apreensão de informações proporcionada pelo disfarce, colhe elementos probatórios razoáveis acerca da conduta criminosa preexistente.

Assim, quando um policial anonimamente tenta adquirir drogas de um usuário, que, exclusivamente em razão desse ato, obtém e repassa a substância ao proponente, resta caracterizada uma obra fruto de um agente provocador e consequentemente um caso de flagrante provocado. Contudo, caso um policial disfarçado realize um prévio levantamento investigativo que indique que determinada pessoa exerce função de vendedor de drogas em pequenas quantidades, sem que as mantenha consigo antes das propostas de compras, e realize com ela uma negociação pela substância, poderá, no momento da venda ou da entrega, efetuar sua prisão porque o crime, neste instante, resta caracterizado ante a realização dos elementos específicos do tipo, ainda que criminoso mantenha com ele exclusivamente a exata quantia de drogas comercializada. Observe-se que neste caso, não fosse a nova figura delitiva em estudo com participação do agente disfarçado, não seria possível a prisão do traficante pelos demais núcleos verbais vez que restariam descaracterizadas a voluntariedade acerca da posse da droga envolvida na comercialização.

O agente disfarçado, previsto na Lei 13.964/2019 é uma adequada resposta a atual sofisticação na prática de crimes de tráfico de armas e drogas indica que a atuação estatal de enfrentamento a esta criminalidade deve aperfeiçoar-se de modo a evitar que a dispersão desses produtos ilícitos seja feita por meio de pequenas quantidades.

Se é verdade que a legislação deve diferenciar adequadamente o grande e o pequeno traficante, não há dúvidas que o chamado tráfico formiguinha praticado por um exército de intermediadores do comércio ilícito (de armas e drogas), composto por pessoas que levam consigo pequena quantidade de drogas, estritamente encomendada pelo consumidor, devem ser alcançadas pela atuação penal de forma eficaz, razão pela o legislador lança mão de uma adaptação legislativa capaz de responder a essa nova prática criminosa.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente

Art. 33.
§ 1º (...).

IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, **a agente policial disfarçado**, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.

que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

LEI QUE TRATA SOBRE OS ESTABELECIMENTOS PENAIS FEDERAIS DE SEGURANÇA MÁXIMA – L. 11.671/2008

NOVAS DISPOSIÇÕES SOBRE OS PRESÍDIOS FEDERAIS

Art. 2º A atividade jurisdicional de execução penal nos estabelecimentos penais federais será desenvolvida pelo juízo federal da seção ou subseção judiciária em que estiver localizado o estabelecimento penal federal de segurança máxima ao qual for recolhido o preso.

Art. 3º Serão recolhidos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles cuja medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório.

Art. 10. A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado.

§ 1º O período de permanência não poderá ser superior a 360 (trezentos e sessenta) dias, renovável, excepcionalmente, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência.

§ 2º Decorrido o prazo, sem que seja feito, imediatamente após seu decurso, pedido de renovação da permanência do preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima, ficará o juízo de origem obrigado a receber o preso no estabelecimento penal sob sua jurisdição.

Art. 2º (...)

Parágrafo único. O juízo federal de execução penal será competente para as ações de natureza penal que tenham por objeto fatos ou incidentes relacionados à **execução da pena ou infrações penais** ocorridas no estabelecimento penal federal. (NR)

Art. 3º Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório.

§ 1º A inclusão em estabelecimento penal federal de segurança máxima, no atendimento do interesse da segurança pública, será em regime fechado de segurança máxima, com as seguintes características:

I - recolhimento em cela individual;

II - visita do cônjuge, do companheiro, de parentes e de amigos somente em dias determinados, por meio virtual ou no parlatório, com o máximo de **2 (duas) pessoas por vez**, além de eventuais crianças, separados por vidro e comunicação por meio de interfone, com filmagem e gravações;

§ 3º Tendo havido pedido de renovação, o preso, recolhido no estabelecimento federal em que estiver, aguardará que o juízo federal profira decisão.

§ 4º Aceita a renovação, o preso permanecerá no estabelecimento federal de segurança máxima em que estiver, retroagindo o termo inicial do prazo ao dia seguinte ao término do prazo anterior.

§ 5º Rejeitada a renovação, o juízo de origem poderá suscitar o conflito de competência, que o tribunal apreciará em caráter prioritário.

§ 6º Enquanto não decidido o conflito de competência em caso de renovação, o preso permanecerá no estabelecimento penal federal.

Art. 11. A lotação máxima do estabelecimento penal federal de segurança máxima não será ultrapassada.

§ 1º O número de presos, sempre que possível, será mantido aquém do limite de vagas, para que delas o juízo federal competente possa dispor em casos emergenciais.

§ 2º No julgamento dos conflitos de competência, o tribunal competente observará a vedação estabelecida no caput deste artigo.

III - banho de sol de até **2 (duas) horas diárias**; e

IV - **monitoramento de todos os meios de comunicação, inclusive de correspondência escrita.**

§ 2º Os estabelecimentos penais federais de segurança máxima deverão dispor de monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns, para fins de preservação da ordem interna e da segurança pública, **vedado seu uso nas celas e no atendimento advocatício, salvo expressa autorização judicial em contrário.**

§ 3º As gravações das visitas não poderão ser utilizadas como meio de prova de infrações penais pretéritas ao ingresso do preso no estabelecimento.

§ 4º Os diretores dos estabelecimentos penais federais de segurança máxima ou o Diretor do Sistema Penitenciário Federal poderão suspender e restringir o direito de visitas previsto no inciso II do § 1º deste artigo por meio de ato fundamentado.

§ 5º **Configura o crime do art. 325 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a violação ao disposto no § 2º deste artigo.” (NR)**

Art.10. (...)

§ 1º O período de permanência será de **até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos**, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência, e se persistirem os motivos que a determinaram.

	(NR) Art. 11-A. As decisões relativas à transferência ou à prorrogação da permanência do preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima, à concessão ou à denegação de benefícios prisionais ou à imposição de sanções ao preso federal poderão ser tomadas por órgão colegiado de juízes, na forma das normas de organização interna dos tribunais. “Art. 11-B. Os Estados e o Distrito Federal poderão construir estabelecimentos penais de segurança máxima, ou adaptar os já existentes, aos quais será aplicável, no que couber, o disposto nesta Lei.”
LEI DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL – L. 12.037/2009	
<u>PERFIS GENÉTICOS</u> Importante alteração na lei 12.037/2009 se refere à exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados. Na antiga legislação o prazo variava de acordo o prazo de prescrição do delito – Ex. Praticado crime de roubo, caso fosse determinada a identificação criminal por meio da coleta de material biológico, esses dados permaneciam armazenados durante o período de 16 anos, tendo em vista que o crime de roubo possui pena máxima de 10 anos, aplicando-se o correspondente período prescricional de 16 anos (Art. 109, inciso II – “em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze”). Agora permanecerá o perfil genético, durante 20 anos contados do cumprimento da pena, registrado nos bancos de dados. Em caso de absolvição não será necessário aguardar o respectivo período, sendo neste caso excluído de forma imediata após a absolvição do acusado. Outra alteração se refere a autorização de criação do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais.	
Art. 7º-A. A exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá no término do prazo estabelecido em lei para a prescrição do delito.	Art. 7º-A. A exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá: I - no caso de <u>absolvição do acusado</u>; ou

	II - no caso de condenação do acusado, mediante requerimento, após <u>decorridos 20 (vinte) anos</u> do cumprimento da pena.” (NR) Art. 7º-C. Fica autorizada a criação, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais. § 1º A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais serão regulamentados em ato do Poder Executivo federal. § 2º O Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais tem como objetivo armazenar dados de registros biométricos, de impressões digitais e, quando possível, de íris, face e voz, para subsidiar investigações criminais federais, estaduais ou distritais. § 3º O Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais será integrado pelos registros biométricos, de impressões digitais, de íris, face e voz colhidos em investigações criminais ou por ocasião da identificação criminal. § 4º Poderão ser colhidos os registros biométricos, de impressões digitais, de íris, face e voz dos presos provisórios ou definitivos quando não tiverem sido extraídos por ocasião da identificação criminal. § 5º Poderão integrar o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais, ou com ele interoperar, os dados de registros constantes em quaisquer bancos de dados geridos por órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário das esferas federal, estadual e distrital, inclusive pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos Institutos de Identificação Civil.
--	--

	§ 6º No caso de bancos de dados de identificação de natureza civil, administrativa ou eleitoral, a integração ou o compartilhamento dos registros do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais será limitado às impressões digitais e às informações necessárias para identificação do seu titular. § 7º A integração ou a interoperação dos dados de registros multibiométricos constantes de outros bancos de dados com o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais ocorrerá por meio de acordo ou convênio com a unidade gestora. § 8º Os dados constantes do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais terão caráter sigiloso, e aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta Lei ou em decisão judicial responderá civil, penal e administrativamente. § 9º As informações obtidas a partir da coincidência de registros biométricos relacionados a crimes deverão ser consignadas em laudo pericial firmado por perito oficial habilitado. § 10. É vedada a comercialização, total ou parcial, da base de dados do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais. § 11. A autoridade policial e o Ministério Público poderão requerer ao juiz competente, no caso de inquérito ou ação penal instaurados, o acesso ao Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais.
--	---

LEI QUE TRATA SOBRE A FORMAÇÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO PARA CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – L. 12.694/2012

REGULAMENTAÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Foram inseridos novos dispositivos na lei 12.964/2012 regulamentando a criação e atribuições de varas criminais colegiadas com competência para o processo e julgamento de crimes de organização criminosa e o crime de constituição de milícia privada.

Art. 1º Em processos ou procedimentos que tenham por objeto crimes praticados por organizações criminosas, o juiz poderá decidir pela formação de colegiado para a prática de qualquer ato processual, especialmente:

- I - decretação de prisão ou de medidas assecuratórias;
 - II - concessão de liberdade provisória ou revogação de prisão;
 - III - sentença;
 - IV - progressão ou regressão de regime de cumprimento de pena;
 - V - concessão de liberdade condicional;
 - VI - transferência de preso para estabelecimento prisional de segurança máxima; e
 - VII - inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado.
- § 1º O juiz poderá instaurar o colegiado, indicando os motivos e as circunstâncias que acarretam risco à sua integridade física em decisão fundamentada, da qual será dado conhecimento ao órgão correicional.

Art. 1º-A. Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais poderão instalar, nas comarcas sedes de Circunscrição ou Seção Judiciária, mediante resolução, Varas Criminais Colegiadas com competência para o processo e julgamento:

- I - de crimes de pertinência a organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição;
 - II - do crime do art. 288-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); e
 - III - das infrações penais conexas aos crimes a que se referem os incisos I e II do **caput** deste artigo.
- § 1º As Varas Criminais Colegiadas terão competência para todos os atos jurisdicionais no decorrer da investigação, da ação penal e da execução da pena, inclusive a transferência do preso para estabelecimento prisional de segurança máxima ou para regime disciplinar diferenciado.
- § 2º Ao receber, segundo as regras normais de distribuição, processos ou procedimentos que tenham por objeto os crimes mencionados no **caput** deste artigo, o juiz deverá declinar da competência e remeter

§ 2º O colegiado será formado pelo juiz do processo e por 2 (dois) outros juízes escolhidos por sorteio eletrônico dentre aqueles de competência criminal em exercício no primeiro grau de jurisdição.

§ 3º A competência do colegiado limita-se ao ato para o qual foi convocado.

§ 4º As reuniões poderão ser sigilosas sempre que houver risco de que a publicidade resulte em prejuízo à eficácia da decisão judicial.

§ 5º A reunião do colegiado composto por juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita pela via eletrônica.

§ 6º As decisões do colegiado, devidamente fundamentadas e firmadas, sem exceção, por todos os seus integrantes, serão publicadas sem qualquer referência a voto divergente de qualquer membro.

§ 7º Os tribunais, no âmbito de suas competências, expedirão normas regulamentando a composição do colegiado e os procedimentos a serem adotados para o seu funcionamento.

os autos, em qualquer fase em que se encontrem, à Vara Criminal Colegiada de sua Circunscrição ou Seção Judiciária.

§ 3º Feita a remessa mencionada no § 2º deste artigo, a Vara Criminal Colegiada terá competência para todos os atos processuais posteriores, **incluindo os da fase de execução.**

LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LEI 12.850/2013

1. EXECUÇÃO DA PENA

Foi inserido o parágrafo 8º e 9º, no artigo 2º na lei 12.850/2013. O parágrafo 8º dispõe que os líderes da organização criminosa armada deverão iniciar o cumprimento em estabelecimento penal de segurança máxima. Ademais, o parágrafo 9º restringe alguns benefícios da execução penal enquanto o indivíduo se mantiver vinculado à organização criminosa.

Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa.

§ 2º As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.

§ 3º A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução.

§ 4º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):

I - se há participação de criança ou adolescente;

II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal;

Art. 2º (...)

§ 8º **As lideranças de organizações criminosas** armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de **segurança máxima**.

§ 9º O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa **não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo.**

III - se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior;

IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes;

V - se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização.

§ 5º Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução processual.

§ 6º A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao cumprimento da pena.

§ 7º Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata esta Lei, a Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão.

2. COLABORAÇÃO PREMIADA

A colaboração premiada, na lei 12.850/2013, consiste em um meio de obtenção de prova que visa conceder um prêmio legal ao agente colaborador que prestar declarações que auxiliem no desmantelamento da organização criminosa, seja auxiliando na identificação dos demais membros da organização criminosa, localizando o proveito do crime, revelando a estrutura da organização criminosa, dentre outros resultados previstos mencionada na lei.

Foram realizadas uma série de alterações referentes à colaboração premiada. Dentre as principais alterações podem ser citados:

1. O artigo 3º-A passou a sedimentar o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca da natureza jurídica da colaboração premiada: natureza de **negócio jurídico** e **meio de obtenção de prova**.
2. Quanto ao prêmio legal de o Ministério Público deixar de oferecer a denúncia, foi acrescido um requisito legal: tratar sobre infração penal cuja existência não se tinha prévio conhecimento. Desta maneira, percebe-se que são requisitos para que o agente possa se beneficiar desse prêmio: não ser líder da organização criminosa, ser o primeiro a prestar a colaboração e prestar colaboração sobre existência de infração penal que não se tinha prévio conhecimento.
3. A análise judicial da colaboração premiada recairá sobre:
 - Regularidade e legalidade da colaboração
 - A voluntariedade da manifestação de vontade do colaborador
 - Adequação dos resultados e dos benefícios
4. Passa a ser direito do agente colaborador: cumprir pena ou PRISÃO CAUTELAR em estabelecimento diverso dos corréus delatados.
5. As declarações do agente colaborador não poderão por si só fundamentar: a condenação, a decretação de medidas cautelares, o recebimento de denúncia ou queixa.

Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados:

§ 4º Nas mesmas hipóteses do caput, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se o colaborador:

I - não for o líder da organização criminosa;

II - for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo.

§ 7º Realizado o acordo na forma do § 6º, o respectivo termo, acompanhado das declarações do colaborador e de cópia da investigação, será remetido ao juiz para homologação, o qual deverá verificar sua regularidade, legalidade e voluntariedade, podendo para este fim, sigilosamente, ouvir o colaborador, na presença de seu defensor.

§ 8º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais, ou adequá-la ao caso concreto.

§ 13. Sempre que possível, o registro dos atos de colaboração será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações.

Art. 3º-A. O acordo de colaboração premiada é **negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova**, que pressupõe utilidade e interesse públicos.

Art. 3º-B. O recebimento da proposta para formalização de acordo de colaboração demarca o início das negociações e constitui também **marco de confidencialidade**, configurando violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento que as formalize, até o levantamento de sigilo por decisão judicial.

§ 1º A proposta de acordo de colaboração premiada poderá ser sumariamente indeferida, com a devida justificativa, cientificando-se o interessado.

§ 2º Caso não haja indeferimento sumário, as partes deverão firmar Termo de Confidencialidade para prosseguimento das tratativas, o que vinculará os órgãos envolvidos na negociação e impedirá o indeferimento posterior sem justa causa.

§ 3º O recebimento de proposta de colaboração para análise ou o Termo de Confidencialidade **não implica, por si só, a suspensão da investigação**, ressalvado acordo em contrário quanto à propositura de medidas processuais penais cautelares e assecuratórias, bem como medidas processuais cíveis admitidas pela legislação processual civil em vigor.

§ 4º O acordo de colaboração premiada poderá ser precedido de instrução, quando houver necessidade de identificação ou

§ 16. Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador. Art. 5º São direitos do colaborador: (...) VI - cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados. Art. 7º O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído, contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e o seu objeto. (...) § 3º O acordo de colaboração premiada deixa de ser sigiloso assim que recebida a denúncia, observado o disposto no art. 5º.	complementação de seu objeto, dos fatos narrados, sua definição jurídica, relevância, utilidade e interesse público. § 5º Os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante e assinados por ele, pelo colaborador e pelo advogado ou defensor público com poderes específicos. § 6º Na hipótese de não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, esse não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador, de boa-fé, para qualquer outra finalidade. Art. 3º-C. A proposta de colaboração premiada deve estar instruída com procuração do interessado com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor público. § 1º Nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor público. § 2º Em caso de eventual conflito de interesses, ou de colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá solicitar a presença de outro advogado ou a participação de defensor público. § 3º No acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados.
--	--

	§ 4º Incumbe à defesa instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas as suas circunstâncias, indicando as provas e os elementos de corroboração. ‘Art. 4º(...) § 4º Nas mesmas hipóteses do caput deste artigo, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se a infração de <u>cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador:</u> (...) § 4º-A. Considera-se existente o conhecimento prévio da infração quando o Ministério Público ou a autoridade policial competente tenha instaurado inquérito ou procedimento investigatório para apuração dos fatos apresentados pelo colaborador. (...) § 7º Realizado o acordo na forma do § 6º deste artigo, serão remetidos ao juiz, para análise, o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação: I - regularidade e legalidade; II - adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput e nos §§ 4º e 5º deste artigo, sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena do art. 33 do
--	--

	Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), as regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal e na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) e os requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo § 5º deste artigo; III - adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos nos incisos I, II, III, IV e V do caput deste artigo; IV - voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares. § 7º-A O juiz ou o tribunal deve proceder à análise fundamentada do mérito da denúncia, do perdão judicial e das primeiras etapas de aplicação da pena, nos termos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) e do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), antes de conceder os benefícios pactuados, exceto quando o acordo prever o não oferecimento da denúncia na forma dos §§ 4º e 4º-A deste artigo ou já tiver sido proferida sentença. § 7º-B. São nulas de pleno direito as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória. § 8º O juiz poderá recusar a homologação da proposta que não atender aos requisitos legais, devolvendo-a às partes para as adequações necessárias. (...)
--	---

	§ 10-A Em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou. § 13. O registro das tratativas e dos atos de colaboração deverá ser feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações, garantindo-se a disponibilização de cópia do material ao colaborador. (...) § 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador: I - medidas cautelares reais ou pessoais; II - recebimento de denúncia ou queixa-crime; III - sentença condenatória. § 17. O acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objeto da colaboração. § 18. O acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração, sob pena de rescisão. (NR) Art. 5º(...)
--	--

	VI - cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados. (NR) Art. 7º(...). § 3º O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese.
3. INFILTRAÇÃO VIRUTAL DE AGENTES POLICIAIS A infiltração virtual de agentes policiais, na lei 12.850/2013, consiste em um meio de obtenção de prova em que o agente policial disfarçado passa a integrar organização criminosa, se valendo do meio virtual (internet), para que possa reunir informações sobre a prática de delitos e sobre a organização criminosa, auxiliando assim seu desmantelamento. Cumprir destacar que o Estatuto da Criança e do Adolescente também prevê no artigo 190-A ao artigo 190-E a infiltração virtual de agentes policiais. A lei 13.964/2019 regulamentou a referida técnica especial de investigação na lei 12.850/2013	
Art. 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites.	Art. 10-A. Será admitida a ação de agentes de polícia infiltrados virtuais, obedecidos os requisitos do caput do art. 10, na internet, com o fim de investigar os crimes previstos nesta Lei e a eles conexos, praticados por organizações criminosas, desde que demonstrada sua necessidade e indicados o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas. § 1º Para efeitos do disposto nesta Lei, consideram-se:

	I - dados de conexão: informações referentes a hora, data, início, término, duração, endereço de Protocolo de Internet (IP) utilizado e terminal de origem da conexão; II - dados cadastrais: informações referentes a nome e endereço de assinante ou de usuário registrado ou autenticado para a conexão a quem endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão. § 2º Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, <u>ouvirá o Ministério Público</u>. § 3º Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o art. 1º desta Lei e se as provas não puderem ser produzidas por outros meios disponíveis. § 4º A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 (seis) meses, sem prejuízo de <u>eventuais renovações</u>, mediante ordem judicial fundamentada e desde que o total não exceda a 720 (setecentos e vinte) dias e seja comprovada sua necessidade. § 5º Findo o prazo previsto no § 4º deste artigo, o relatório circunstanciado, juntamente com todos os atos eletrônicos praticados durante a operação, deverão ser registrados, gravados, armazenados e apresentados ao juiz competente, que imediatamente cientificará o Ministério Público. § 6º No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes, e o Ministério Público e o juiz competente
--	---

poderão requisitar, a qualquer tempo, **relatório da atividade de infiltração**.

§ 7º É nula a prova obtida sem a observância do disposto neste artigo.

Art. 10-B. As informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida, que zelará por seu sigilo.

Parágrafo único. Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações.

Art. 10-C. Não comete crime o policial que oculta a sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos no art. 1º desta Lei.

Parágrafo único. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos **excessos praticados**.

Art. 10-D. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, juntamente com relatório circunstanciado.

Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados citados no **caput** deste artigo serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a

preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade dos envolvidos.”

Art.11. (...)

Parágrafo único. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade da **identidade fictícia criada**, nos casos de infiltração de agentes na internet.

LEI QUE TRATA SOBRE RECEBIMENTO DENÚNCIAS E INFORMAÇÕES - LEI 13.608/2018

1. REGULAMENTAÇÃO ACERCA DA PROTEÇÃO DO INFORMANTE

Denominado pela doutrina de “whistleblower”, esse informante não se confunde com o autor da colaboração premiada. Para o professor Rogerio Sanches, o colaborador concorre de qualquer modo para a infração penal e age com o intuito de obter o abrandamento de futuras sanções a que estaria sujeito. O informante, por sua vez, não tem qualquer participação ou envolvimento nos delitos, mas deseja simplesmente cooperar com as autoridades para que as infrações sejam apuradas.

A lei cria mecanismos de proteção e incentivo aos informantes, prestigia a atuação do homem de bem em prol da segurança coletiva e ordem jurídica e assegura a eficiente atuação das autoridades responsáveis na repressão e prevenção dos crimes. A criação de mecanismos de proteção e incentivo desses “informantes do bem” atende exigência prevista na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção.

E, para encorajar o detentor da informação a atuar em prol do bem comum, a lei prevê que quando as informações disponibilizadas resultarem em recuperação de produto de crime contra a administração pública, poderá ser fixada recompensa em favor do informante em até 5% (cinco por cento) do valor recuperado.

Art. 4º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de suas competências, poderão estabelecer formas de recompensa pelo oferecimento de informações que sejam úteis para a prevenção, a repressão ou a apuração de crimes ou ilícitos administrativos.

Parágrafo único. Entre as recompensas a serem estabelecidas, poderá ser instituído o pagamento de valores em espécie.

Art. 4º-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e suas autarquias e fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista manterão unidade de ouvidoria ou correição, para assegurar a qualquer pessoa o direito de relatar informações sobre crimes contra a administração pública, ilícitos administrativos ou quaisquer ações ou omissões lesivas ao interesse público.

Parágrafo único. Considerado razoável o relato pela unidade de ouvidoria ou correição e procedido o encaminhamento para apuração, ao informante serão asseguradas proteção integral contra retaliações e isenção de responsabilização civil ou penal em relação ao relato, exceto se o informante tiver apresentado, de modo consciente, informações ou provas falsas.”

Art. 4º-B. O informante terá **direito à preservação de sua identidade**, a qual apenas será revelada em caso de relevante interesse público ou interesse concreto para a apuração dos fatos.

Parágrafo único. A revelação da identidade somente será efetivada mediante comunicação prévia ao informante e com sua concordância formal.

Art. 4º-C. Além das medidas de proteção previstas na [Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999](#), será assegurada ao informante proteção contra ações ou omissões praticadas em retaliação ao exercício do direito de relatar, tais como demissão arbitrária, alteração injustificada de funções ou atribuições, imposição de sanções, de prejuízos remuneratórios ou materiais de qualquer espécie, retirada de benefícios, diretos ou indiretos, ou negativa de fornecimento de referências profissionais positivas.

	§ 1º A prática de ações ou omissões de retaliação ao informante configurará falta disciplinar grave e sujeitará o agente à demissão a bem do serviço público. § 2º O informante será ressarcido em dobro por eventuais danos materiais causados por ações ou omissões praticadas em retaliação, sem prejuízo de danos morais. § 3º Quando as informações disponibilizadas resultarem em recuperação de produto de crime contra a administração pública, poderá ser fixada recompensa em favor do informante em até 5% (cinco por cento) do valor recuperado
LEI QUE TRATA SOBRE A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DOS TRIBUNAIS – LEI 8.038/1990	
<u>ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL</u> O acordo de não persecução penal se aplica também para os processos de competência originária dos tribunais. Serão aplicadas as mesmas regras do acordo de não persecução penal previstos no CPP.	
Art. 1º - Nos crimes de ação penal pública, o Ministério Público terá o prazo de quinze dias para oferecer denúncia ou pedir arquivamento do inquérito ou das peças informativas. (Vide Lei nº 8.658, de 1993) § 1º - Diligências complementares poderão ser deferidas pelo relator, com interrupção do prazo deste artigo. § 2º - Se o indiciado estiver preso: a) o prazo para oferecimento da denúncia será de cinco dias;	Art. 1º (...) § 3º Não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstanciadamente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 28-A do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).

b) as diligências complementares não interromperão o prazo, salvo se o relator, ao deferi-las, determinar o relaxamento da prisão.	
LEI QUE TRATA SOBRE O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - LEI 13.756/2018	
<u>RECURSOS PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</u>	
Art. 3º Constituem recursos do FNSP: I - as doações e os auxílios de pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; II - as receitas decorrentes: a) da exploração de loterias, nos termos da legislação; e b) das aplicações de recursos orçamentários do FNSP, observada a legislação aplicável; c) da decretação do perdimento dos bens móveis e imóveis, quando apreendidos ou sequestrados em decorrência das atividades criminosas perpetradas por milicianos, estendida aos sucessores e contra eles executada, até o limite do valor do patrimônio transferido; III - as dotações consignadas na lei orçamentária anual e nos créditos adicionais; e IV - as demais receitas destinadas ao FNSP.	Art. 3º (...) V - os recursos provenientes de convênios, contratos ou acordos firmados com entidades públicas ou privadas, nacionais, internacionais ou estrangeiras; VI - os recursos confiscados ou provenientes da alienação dos bens perdidos em favor da União Federal, nos termos da legislação penal ou processual penal; VII - as fianças quebradas ou perdidas, em conformidade com o disposto na lei processual penal; VIII - os rendimentos de qualquer natureza, auferidos como remuneração, decorrentes de aplicação do patrimônio do FNSP.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto na alínea c do inciso II do caput deste artigo os bens relacionados com o tráfico de drogas de abuso, ou de qualquer forma utilizados em atividades ilícitas de produção ou comercialização de drogas abusivas, ou, ainda, que tenham sido adquiridos com recursos provenientes do referido tráfico, e perdidos em favor da União, que constituem recursos destinados ao Funad, nos termos do [art. 4º da Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986](#)

ALTERAÇÕES NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR

CONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR PARA INVESTIGADO QUANDO O FATO FOR RELACIONADO AO USO DA FORÇA LETAL:

O CPPM repete as disposições previstas no CPP sobre a necessidade de se constituir defensor para fatos relacionados com o uso da força letal.

Atenção! Essa disposição deverá ser observada também para os membros das Forças Armadas.

Art. 16-A. Nos casos em que servidores das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas nos [arts. 42 a 47 do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 \(Código Penal Militar\)](#), o indiciado poderá constituir defensor.

§ 1º Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento da citação.

	§ 2º Esgotado o prazo disposto no § 1º com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que esta, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indique defensor para a representação do investigado. § 3º (VETADO). § 4º (VETADO). § 5º (VETADO). § 6º As disposições constantes deste artigo aplicam-se aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no art. 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a Garantia da Lei e da Ordem.
--	--

LEI N. 13.964/2019 - PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE AS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS

Sumário

DIREITO PENAL	92
1. Parte Geral.....	92
2. Parte Especial	94
PROCESSO PENAL	95
3. Juiz de garantia	95
4. Acordo de não persecução penal.....	99
5. Medidas Assecuratórias.	102
6. Provas. Exame de Corpo de Delito. cadeia de custódia	103
7. Medidas Cautelares.....	106
8. Do Júri.....	109
9. Da Nulidade	110
LEI DE EXECUÇÃO PENAL.....	110
10. material Genético.....	110
11. Regime disciplinar diferenciado	111
12. Progressão de Regime.	112
13. Saída Temporária.....	113
LEI DOS CRIMES HEDIONDOS	114
14. Rol dos Crimes Hediondos.....	114

LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA	115
15. Acordo de não persecução cível.....	115
LEI DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA	115
16. Captação Ambiental	115
LEI DE LAVAGEM DE CAPITALS	117
17. Infiltração de agentes e Ação Controlada.	117
ESTATUTO DO DESARMAMENTO	117
18. Arma de uso proibido VS restrito	117
19. Comércio ilegal de arma de fogo. Tráfico Internacional de arma de fogo.....	118
LEI DE DROGAS	119
20. Tráfico de drogas	119
LEI 11.671/2008.....	120
21. inclusão em Estabelecimento Penal Federal.....	120
LEI DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL.....	122
22. Perfis Genéticos.....	122
LEI 12.694/2012.....	123
23. Julgamento por órgão colegiado	123
LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.....	123
24. Cumprimento de pena	123
25. Colaboração premiada	124
26. Infiltração de Agentes Policiais.....	129

LEI DOS CRIMES HEDIONDOS	132
27. Progressão de Regime	132
VIGÊNCIA	132

DIREITO PENAL

1. PARTE GERAL

1) Qual a nova hipótese de legítima defesa que foi introduzida em decorrência da lei 13.964/2019?

R: O agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a **vítima mantida refém** durante a prática de crimes

2) Perante qual juízo será executada a multa decorrente de sentença penal condenatória?

R: No juízo de execução penal.

3) Verdadeiro ou falso? “O limite de cumprimento da pena aumentou para 35 anos, mas caso o agente seja condenado a pena superior a 35 anos não haverá unificação”.

R: Falso, o limite de cumprimento da pena foi aumentado para 40 anos e HAVERÁ UNIFICAÇÃO das penas quando houver a condenação por diversas infrações a fim de atender a esse limite. Exemplo: João foi condenado por roubo, estupro e estelionato em concurso material de crimes – nessa situação as penas serão unificadas e o seu cumprimento não poderá exceder a 40 anos.

4) Sabe-se que o livramento condicional sofreu alteração em razão da lei 13.964/2019. Que alteração foi essa?

R: Foi realizada alteração quanto aos requisitos do livramento condicional, exigindo que agora sejam cumpridos os seguintes requisitos:

III - comprovado:

- a) bom comportamento durante a execução da pena;
- b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

- c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
- d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

MNEMÔNICO: BomBom No APê

5) Quanto à constrição do patrimônio do condenado, responda:

a) Qual a medida cabível para aqueles que forem condenados por pena superior a 6 anos de reclusão?

Poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito.

b) Sobre quais bens recairão essa constrição?

Sobre os bens:

- I - de sua **titularidade**, ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos posteriormente; e
- II - transferidos a **terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória**, a partir do início da atividade criminal.

c) Como o condenado poderá se defender dessa constrição?

O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio.

d) Quem deverá requerer a perda desse patrimônio?

§ 3º A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo **Ministério Público**, por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada.

e) Verdadeiro ou falso. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada.

R: Verdadeiro, é o disposto no artigo 91, § 4º do CP

6) Quais as novas causas impeditivas da prescrição que foram adicionadas?

Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre:

II - enquanto o agente cumpre pena no exterior;

III - na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores, quando inadmissíveis; e

IV - enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal

Obs. Não se esquecer do inciso I do artigo 116 CP, que será analisado em conjunto com essas causas: I - enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime.

2. PARTE ESPECIAL

7) Acerca do crime de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal, responda verdadeiro ou falso:

a. Emprego de arma branca não configura o roubo circunstanciado.

Falso, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca a pena será majorada, conforme a recente alteração legislativa;

b. Roubo com emprego de arma de fogo de uso restrito terá sua pena majorada em metade.

Falso, será majorada em dobro.

8) Verdadeiro ou falso. O estelionato se procederá mediante representação, no entanto existem exceções a esta regra.

Correto. § 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for: I - a Administração Pública, direta ou indireta; II - criança ou adolescente; III - pessoa com deficiência mental; ou IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz. (NR)

9) Verdadeiro ou falso. O crime de concussão sofreu aumento de pena.

Correto, pena máxima aumentou para 12 anos

PROCESSO PENAL

3. JUIZ DE GARANTIA

10) Verdadeiro ou Falso. A lei 13.964/2019 expressamente aderiu ao sistema processual penal inquisitivo.

Falso, Art. 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.

11) O que é o juiz de garantia? Qual a sua função?

O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário.

12) Poderá o prazo para o encerramento do Inquérito Policial ser prorrogado? O que acontecerá se ultrapassar o período de duração do inquérito policial?

Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar, uma única vez, a duração do inquérito por até 15 (quinze) dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada.

13) Verdadeiro ou falso. O juiz das garantias abrange todas as infrações de menor, médio e maior potencial ofensivo. Ademais, a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia ou queixa.

Falso: 'Art. 3º-C. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do art. 399 deste Código.

14) Acerca do juiz das garantias responda verdadeiro ou falso:

a. Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento.

Correto.

b. As decisões proferidas pelo juiz das garantias vinculam o juiz da instrução e julgamento, que, após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, no prazo máximo de 5 (dez) dias.

Falso, não vincula e o prazo é de 10 dias.

c. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidos para apensamento em apartado.

Falso. § 3º Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias **ficarão acautelados na secretaria desse juízo**, à disposição do Ministério Público e da defesa, e **não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas**, que deverão ser remetidos para apensamento em apartado.

d. Não será permitido o acesso aos autos acautelados na secretaria do juiz das garantias.

Falso, § 4º Fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na secretaria do juízo das garantias.

- e. **O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos arts. 4º e 5º do CPP ficará impedido de funcionar no processo. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender às disposições deste Capítulo.'**

Certo, artigo 3-D.

- f. **O juiz das garantias será determinado segundo critérios subjetivos.**

Falso, 'Art. 3º-E. O juiz das garantias será designado conforme as normas de **organização judiciária da União**, dos Estados e do Distrito Federal, observando **critérios objetivos** a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal.

- g. **Será impedido o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal.**

Correto, 'Art. 3º-F. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal.

- 15) **Os agentes da segurança pública investigados a fatos relacionados com o uso da força letal poderão constituir defensor; serão citados da instauração de procedimento investigatório, para que assim constituam defensor no prazo de 48 horas; caso não indiquem, a instituição a que estarão vinculados serão intimados para realizar essa indicação.**

Correto.

Art. 14-A. Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no art. 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais, inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), o indiciado poderá constituir defensor.

§ 1º Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento da citação.

§ 2º Esgotado o prazo disposto no § 1º deste artigo com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indique defensor para a representação do investigado.

16) A disposição relacionada com a pergunta n.15 será aplicada aos servidores militares das Forças Armadas se disser respeito a missões para a Garantia da Lei e da Ordem.

Correto.

§ 6º As disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no art. 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a Garantia da Lei e da Ordem.

17) Em caso de arquivamento do inquérito policial a vítima e o Delegado de Polícia serão comunicados. Ademais, será submetido à revisão ministerial a homologação desse arquivamento.

Correto

Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei.

18) Qual atitude a vítima poderá tomar diante da não concordância do arquivamento? E se o crime for cometido em detrimento da União, Estados e Municípios?

§ 1º Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.

§ 2º Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e Municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial.

4. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

19) Do que se trata o acordo de não persecução penal?

Trata-se de acordo realizado entre o Ministério Público e investigado que visa ao cumprimento de condições por parte do agente infrator em substituição a realização da persecução penal.

20) Quais os requisitos para que o agente possa se beneficiar desse acordo?

- A. Não ser caso de arquivamento.
- B. Ter o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal.
- C. Esta ser cometida sem violência ou grave ameaça
- D. Pena mínima for inferior a 4 (quatro) anos, (será levado em consideração a causa de aumento e diminuição da pena)

21) Em que hipóteses não será aplicado o acordo de não persecução penal?

- I - se for cabível **transação penal** de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;
- II - se o investigado for **reincidente** ou se houver elementos probatórios que indiquem **conduta criminal habitual**, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;
- III - ter sido o agente **beneficiado nos 5 (cinco) anos** anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e

IV - nos crimes praticados **no âmbito de violência doméstica ou familiar**, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.

22) Quanto ao acordo de não persecução penal, responda verdadeiro ou falso:

- a. **O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor.**

Correto, art. 28-A, § 3º

- b. **Para a homologação do acordo de não persecução penal, não será necessária audiência prévia com o juiz.**

Falso. § 4º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade.

- c. **Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor.**

Correta. § 5º

- d. **Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de conhecimento.**

Falso. § 6º Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o **juízo de execução penal**.

- e. **Juiz pode recusar a homologação do acordo. Nesse caso o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.**

Correto. § 7º O juiz poderá recusar homologação à proposta que **não atender aos requisitos legais** ou quando **não for realizada a adequação** a que se refere o § 5º deste artigo.

§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.

f. A vítima não precisará ser comunicada do acordo de não persecução penal.

Falso, § 9º A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento.

g. Descumpridas as condições do acordo de não persecução penal, não poderá ser oferecida posteriormente a denúncia.

Falso, § 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia

h. O descumprimento do acordo de não persecução penal poderá influir em eventual não proposição da suspensão condicional do processo.

Correto, § 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia.

i. O acordo de não persecução penal importa em reincidência.

Falso, § 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2º do artigo 28-A.

j. Cumprido o acordo de não persecução penal, o fato se tornará atípico.

Falso, § 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade.

k. O investigado poderá provocar órgão superior, com base no artigo 28 do CPP, em caso de o Ministério Público não ter ofertado o acordo de não persecução penal.

Correto, § 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.

I. Da decisão que denegar a homologação do acordo de persecução penal, caberá Recurso em Sentido Estrito.

Correto. Artigo 581, XXV (...) que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei.

5. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS.

23) Verdadeiro ou falso: Na hipótese de decretação de perdimento de obras de arte ou de outros bens de relevante valor cultural ou artístico, se o crime não tiver vítima determinada, poderá haver destinação dos bens a entidades privadas beneficentes.

Falso, poderá haver destinação dos bens a museus públicos (art. 124-A CPP)

24) Verdadeiro ou Falso. Transitada em julgado a sentença condenatória, somente a requerimento do interessado ou do Ministério Público, será determinado a avaliação e a venda dos bens em leilão público cujo perdimento tenha sido decretado. Do dinheiro apurado, será recolhido ao Tesouro Nacional o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé.

Falso, o juiz poderá determinar de ofício a avaliação e venda dos bens. Ademais o valor recolhido será destinado ao Fundo Penitenciário Nacional. Ler artigo 133, parágrafo 1º e 2º.

25) Verdadeiro ou Falso. O juiz poderá determinar a utilização dos bens sequestrados pelos órgãos de segurança pública, sendo prioritária essa utilização dos órgãos relacionados à investigação e pressão do delito.

Verdadeiro. Ler artigo 133 –A, parágrafo 1º ao 4º CPP.

6. PROVAS. EXAME DE CORPO DE DELITO. CADEIA DE CUSTÓDIA

26) Verdadeiro ou Falso. O juiz que tomar contato com a prova ilícita não poderá proferir a sentença ou acórdão.

Verdadeiro, conforme artigo 157, parágrafo 5º do CPP.

27) O que é a cadeia de custódia?

Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

28) Quando se inicia a cadeia de custódia?

Art. 158-A, parágrafo 1º

O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.

29) Quem fica responsável por elemento potencial de produção de prova?

Art. 158-A, parágrafo 2º - § 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.

30) O que é vestígio?

Artigo 158-A, parágrafo 3º: § 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal.

31) Quais são as etapas da cadeia de custódia? Explique cada uma.

R: Ler artigo 158-B CPP, as etapas estão prevista nos incisos do referido artigo.

32) Verdadeiro ou falso. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, salvo quando for necessária a realização de exames complementares.

R: Falso, o correto é “**mesmo** quando for necessária a realização de exames complementares” (Artigo 158-C).

33) Verdadeiro ou falso. Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.

Verdadeiro, artigo 158-C, parágrafo 2º.

34) Verdadeiro ou falso. É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, no entanto caso realizado tal conduta, não haverá a subsunção do fato a qualquer tipo penal.

Falso, configura o crime de fraude processual, artigo 158, parágrafo 3º.

35) Sobre o vestígio e seu acondicionamento em recipiente, responda:

a. Como será determinado o recipiente a ser utilizado?

Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material.

b. Qual procedimento para o acondicionamento do material?

Art. 158-D, parágrafo 1º - “Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte”.

c. Qual a função do recipiente?

Art. 158-D, parágrafo 2º - “recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo”.

d. Quem poderá abrir o recipiente? Qual o procedimento em caso de rompimento do recipiente?

Ler art. 158-D, parágrafo 3º, 4º e 5º CPP.

36) Identifique a assertiva errada:

- a) **Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.**

Correto, artigo 158-E, *caput*, do CPP.

- b) **Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.**

Correto, artigo 158-E, parágrafo 1º CPP

- c) **Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão não precisarão ser protocoladas, nem será consignado as informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.**

Falso, é o contrário do dispõe o art. 158-E, parágrafo 2º CPP.

- d) **Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.**

Correto, artigo 158-E, parágrafo 3º CPP.

- e) **Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data e horário da ação.**

Correto, artigo 158-E, parágrafo 4º CPP

37) Verdadeiro ou falso. Após a realização da perícia o material será descartado.

Falso, 'Art. 158-F. Após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer.

38) Verdadeiro ou falso. Caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenar determinado material, deverá a autoridade policial ou judiciária determinar as condições de depósito do referido material em local diverso, mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal.

Correto, artigo 158-F, parágrafo único.

7. MEDIDAS CAUTELARES

39) Verdadeiro ou falso. As medidas cautelares poderão ser decretadas de ofício pelo juiz durante a ação penal.

Falso. Art. 282, parágrafo 2º - § 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.

40) As medidas cautelares exigem oitiva prévia do investigado ou réu?

Como regra sim, salvo no caso de urgência ou de perigo.

Artigo 282, § 3º do CPP- Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de **5 (cinco) dias**, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional.

41) Em caso de descumprimento de medida cautelar, o juiz poderá de ofício modificar a medida cautelar ou decretar a prisão preventiva?

Não, a nova lei não permite que seja alterado as medidas cautelares de ofício em caso de descumprimento.

42) Verdadeiro ou falso. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Correto. Artigo 282, parágrafo 5º

43) Verdadeiro ou falso. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Correto, artigo 282, parágrafo 6º

44) Verdadeiro ou Falso. Ninguém poderá ser preso, senão em virtude de prisão em flagrante, somente.

Falso. Artigo 283 CPP: “Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado”.

45) Sobre as medidas cautelares e prisão preventiva, responda verdadeiro ou falso:

a) Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado, para a realização de audiência de custódia.

Verdadeiro, artigo 287 do CPP

b) Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público.

Correto, artigo 310 CPP.

- c) **Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.**

Correto, artigo 310, parágrafo 2º

- d) **Haverá responsabilidade apenas administrativa do agente que não realizar a audiência de custódia.**

Falso, Artigo 310, § 3º CPP - A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no **caput** deste artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão

- e) **Transcorrido o prazo de 24 horas sem ter sido realizada a audiência de custódia, o agente será imediatamente liberado, restando ilegal a prisão em flagrante e não podendo ser decretada a prisão preventiva.**

Falso, sem prejuízo da decretação da prisão preventiva - Artigo 310, parágrafo 4º do CPP.

- f) **O juiz poderá decretar a prisão preventiva de ofício.**

Falso, artigo 311 do CPP: dependerá de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, assistente ou querelante.

- g) **Fatos antigos poderão fundamentar a decretação da prisão preventiva.**

Falso, a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (artigo 312, parágrafo 2º CPP). De maneira semelhante é o disposto no artigo 315, parágrafo 1º CPP.

- h) **Excepcionalmente será admitida a possibilidade de utilizar a prisão preventiva como forma de executar provisoriamente a pena.**

Falso, artigo 313 § 2º CPP: Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.”

46) Sabe-se que a prisão preventiva exige que seja decretada, alterada ou revogada sempre por meio de decisão fundamentada. No entanto, o artigo 315, parágrafo 2º do CPP traz hipóteses em que a decisão judicial não é fundamentada. Quais hipóteses são estas?

47) Verdadeiro ou falso. juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Verdadeiro, é o disposto no artigo 316 do CPP.

48) Verdadeiro ou falso. Decretada a prisão preventiva o órgão emissor da decisão deverá revisar a necessidade de sua manutenção anualmente.

Falso, deverá revisar a cada 30 dias.

8. DO JÚRI

49) Verdadeiro ou falso: Poderá ser executada provisoriamente a pena após sentença condenatória do júri, quando ocorrer condenação igual ou superior a 15 anos de reclusão.

Correto, Artigo 492, I, “e”: “mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual **ou superior a 15 (quinze)** anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”.

Correto, é o disposto no artigo 492, I, “e” do CPP.

50) Decisão em sentença do júri, cuja pena seja superior a 15 anos terá efeito suspensivo? Há exceção?

Art. 492, § 4º A apelação interposta contra decisão condenatória do Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão não terá efeito suspensivo.

§ 5º Excepcionalmente, poderá o tribunal atribuir efeito suspensivo à apelação de que trata o § 4º deste artigo, quando verificado cumulativamente que o recurso:

I - não tem propósito meramente protelatório; e

II - levanta questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 (quinze) anos de reclusão.

9. DA NULIDADE

51) A decisão carente de fundamentação constitui motivo para decretar a nulidade da decisão?

Sim, artigo 564, V CPP

LEI DE EXECUÇÃO PENAL

10. MATERIAL GENÉTICO

52) Verdadeiro ou falso. O titular do dado genético deverá ter viabilizado seu acesso aos seus dados no banco de perfil genéticos.

Verdadeiro, conforme artigo 9-A, parágrafo 3º da lei de execução penal (LEP)

53) Verdadeiro ou falso. O condenado pelos crimes dolosos de violência de natureza grave ou hediondos que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena.

Correto, conforme 9-A, parágrafo 3º da lei de execução penal (LEP).

54) O condenado que recusar-se ao procedimento de identificação genética não poderá sofrer qualquer sanção, em atenção ao princípio da vedação a não autoincriminação.

Falso, art. 9-A, § 8º Constitui **falta grave** a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. (Ler também artigo 50, VIII LEP)

11. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO

55) Quais hipóteses que autorizam o regime disciplinar diferenciado?

- I) Prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro**
- II) Presos provisórios ou condenados que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade**
- III) Presos provisórios ou condenados sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave.**

Ler artigo 52 da LEP

56) Quais as características do RDD?

Ler os incisos do artigo 52 da LEP.

57) O líder de organização criminosa terá um tratamento diferenciado?

Sim (Artigo 52, parágrafo 3º LEP), existindo indícios de que o preso exerce **liderança** em **organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada**, ou que tenha **atuação criminosa em 2 (dois) ou mais Estados da Federação**, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em **estabelecimento prisional federal**.

§ 5º Na hipótese prevista no § 3º deste artigo, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com **alta segurança interna e externa**, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou de grupos rivais.

58) O regime disciplinar diferenciado pode ser prorrogado?

§ 4º Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado **sucessivamente**, por períodos de **1 (um) ano**, existindo indícios de que o preso:

I - continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade;

II - mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário.

59) Verdadeiro ou falso. As visitas no regime disciplinar diferenciado poderão ser gravadas e fiscalizadas por agente penitenciário.

Correto, parágrafo 6º, art. 52 da LEP- “A visita de que trata o inciso III do caput deste artigo será **gravada** em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e, **com autorização judicial**, **fiscalizada por agente penitenciário**”.

§ 7º Após os primeiros 6 (seis) meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita de que trata o inciso III do caput deste artigo poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será **gravado**, com uma pessoa da família, 2 (duas) vezes por mês e por 10 (dez) minutos.

12. PROGRESSÃO DE REGIME.

60) Como ocorrerá a progressão de regime nos casos de cumprimento de pena privativa de liberdade?

Ler artigo 122, incisos I a VIII da LEP.

61) Em quais casos são vedados o livramento condicional?

Condenado pela prática de **crime hediondo ou equiparado**, com **resultado morte**, se for **primário**.

Apenado for **reincidente** em crime hediondo ou equiparado com resultado morte.

62) Qual o requisito subjetivo para que o agente tenha direito à progressão de regime?

§ 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar **boa conduta carcerária**, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

63) Verdadeiro ou falso. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.

Verdadeiro, é o que dispõe o artigo 112, parágrafo 2º da LEP. Dica, para os benefícios do preso como a progressão, livramento, indulto será necessário sempre ouvir o MP e o defensor.

64) O tráfico privilegiado é considerado crime hediondo?

Não, esse já era o entendimento dos tribunais superiores e que agora foi sedimentado em lei- Art. 112, parágrafo 5º - “§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”.

65) O cometimento de falta grave interrompe o prazo para obtenção de progressão do regime?

Sim, art. 112, § 6º da LEP: “O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade **interrompe** o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo **terá como base a pena remanescente**”.
Súmula 534/STJ

13. SAÍDA TEMPORÁRIA

66) O condenado que cometer crime hediondo com resultado morte terá direito à saída temporária?

Não. Art. 112 – “§ 2º Não terá direito à saída temporária a que se refere o caput deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte.”.

LEI DOS CRIMES HEDIONDOS

14. ROL DOS CRIMES HEDIONDOS.

67) O homicídio é considerado crime hediondo?

Art. 1º, I da lei 8.072/1990: Será hediondo quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII).

68) O roubo é considerado crime hediondo?

Nas seguintes hipóteses será considerado crime hediondo:

- a) circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2º, inciso V);
- b) circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito (art. 157, § 2º-B);
- c) qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte (art. 157, § 3º).

69) O “sequestro relâmpago” é considerado crime hediondo?

Sim, é considerado crime hediondo a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de **lesão corporal ou morte** (art. 158, § 3º);

70) Em que hipótese o furto é considerado crime hediondo?

Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum (art. 155, § 4º-A).

71) Quais crimes previstos no estatuto do desarmamento são considerados crimes hediondos?

- 1. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de **uso proibido**, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;
- 2. O crime de comércio ilegal de armas de fogo, previsto no art. 17 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;

3. O crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, previsto no art. 18 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;

72) Em que hipótese o crime de organização criminosa é considerado crime hediondo?

O crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado.

Obs. Aproveite a oportunidade para revisar o rol de crimes hediondos.

LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

15. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL

73) Admite-se o acordo de não persecução cível na lei de improbidade administrativa?

Sim, de acordo com o artigo 17, parágrafo 1º da lei 8429/ 1992

74) Verdadeiro ou falso. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação, por prazo não superior a 30 dias.

Falso, o correto é: “por prazo não superior a 90 dias” (Art. 17, parágrafo 10-A da lei 8429/1992).

LEI DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA

16. CAPTAÇÃO AMBIENTAL

75) No que consiste a captação ambiental? Em quais hipóteses ela pode ser autorizada?

Para investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento da **autoridade policial** ou do **Ministério Público**, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, quando:

I - a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes; e

II - houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a **4 (quatro) anos** ou **em infrações penais conexas**.

§ 1º O requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo de captação ambiental.

76) A autorização para captação ambiental pode ser prorrogada?

A captação ambiental não poderá exceder o **prazo de 15 (quinze) dias**, **renovável por decisão judicial por iguais períodos**, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando **presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada**.

77) Aplicam-se as regras de interceptação telefônica ao procedimento de captação ambiental?

Sim, de forma subsidiária. Artigo 8-A, parágrafo 5º da lei 9296/1996: “Aplicam-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação específica para a interceptação telefônica e telemática.”

78) Realizar captação ambiental sem autorização judicial constitui crime?

Sim, Art. 10-A. Realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial, quando esta for exigida: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

79) Se um dos interlocutores realizar a captação ambiental sem autorização judicial, haverá crime?

Não, art. 10-A, parágrafo 1º- § 1º Não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores.

80) Qual a consequência para o funcionário público que descumprir a determinação judicial de sigilo quanto ao conteúdo da captação ambiental gravado?

Será aplicada a pena em dobro do crime previsto no artigo 10-A, *caput*: Art. 10-A, parágrafo 2º: “A pena será aplicada em dobro ao funcionário público que descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a captação ambiental ou revelar o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial”.

LEI DE LAVAGEM DE CAPITALS

17. INFILTRAÇÃO DE AGENTES E AÇÃO CONTROLADA.

81) Admite-se a infiltração de agentes e ação controlada em crimes de lavagem de capitais?

Sim, de acordo com o artigo 1º, parágrafo 6º da lei 9613/1998.

ESTATUTO DO DESARMAMENTO

18. ARMA DE USO PROIBIDO VS RESTRITO

82) A punição para armas de uso proibido e de uso restrito são iguais?

Sim, arma de uso restrito será punido com pena de 3 a 6 anos, e multa; arma de uso proibido será apenado com 4 a 12 anos.

“Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de **uso restrito**, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 2º Se as condutas descritas no **caput** e no § 1º deste artigo envolverem arma de fogo de **uso proibido**, a pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.”

19. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO.

83) Houve alteração na pena do crime de comércio ilegal de arma de fogo?

Sim, a nova pena é de reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, e multa.

84) Verdadeiro ou falso. Se o agente vender arma de fogo a agente policial disfarçado não haverá crime de comércio ilegal de arma de fogo.

Falso, Art. 17, § 2º do Estatuto do Desarmamento – “Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente”.

85) Houve alteração na pena do crime de tráfico internacional de armas de fogo?

Sim, a nova pena é de reclusão, de 8 (oito) a 16 (dezesesseis) anos, e multa.

86) Verdadeiro ou falso. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, em operação de importação, sem autorização da autoridade competente, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.

Correto, é o disposto no artigo 18, parágrafo único do Estatuto do Desarmamento.

87) A reincidência, no estatuto do desarmamento pode constituir causa de aumento de pena?

Sim, conforme:

Art. 20. Nos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumentada da metade se:

I - forem praticados por integrante dos órgãos e empresas referidas nos arts. 6º, 7º e 8º

desta Lei; ou

II - o agente for **reincidente específico** em crimes dessa natureza

88) O que é o banco nacional de perfis balísticos?

O artigo 34-A traz as informações acerca do BNPB. É o órgão responsável por cadastrar as armas de fogo e armazenar as características dos projéteis.

Art. 34-A. Os dados relacionados à coleta de registros balísticos serão armazenados no Banco Nacional de Perfis Balísticos.

§ 1º O Banco Nacional de Perfis Balísticos tem como **objetivo cadastrar armas de fogo** e armazenar características de classe e individualizadoras de projéteis e de estojos de munição deflagrados por arma de fogo.

§ 2º O Banco Nacional de Perfis Balísticos será constituído pelos **registros de elementos de munição** deflagrados por armas de fogo relacionados a crimes, para subsidiar ações destinadas às apurações criminais federais, estaduais e distritais.

§ 3º O Banco Nacional de Perfis Balísticos será gerido pela unidade oficial de perícia criminal.

§ 4º Os dados constantes do Banco Nacional de Perfis Balísticos **terão caráter sigiloso**, e aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta Lei ou em decisão judicial responderá civil, penal e administrativamente.

§ 5º É vedada a comercialização, total ou parcial, da base de dados do Banco Nacional de Perfis Balísticos.

§ 6º A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional de Perfis Balísticos serão regulamentados em ato **do Poder Executivo federal**.

LEI DE DROGAS

20. TRÁFICO DE DROGAS

89) Verdadeiro ou falso. A venda, por si só, de drogas ao agente policial disfarçado não configura crime.

Falso, conforme artigo 33, IV da lei de drogas: IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.

LEI 11.671/2008

21. INCLUSÃO EM ESTABELECIMENTO PENAL FEDERAL

90) Verdadeiro ou Falso. Caso um condenado pela Justiça Estadual esteja recluso em estabelecimento federal, competirá ao juiz da execução penal estadual julgar questões incidentes sobre a sua execução da pena.

Falso: Artigo 2º, Parágrafo único. **O juízo federal de execução penal** será competente para as ações de natureza penal que tenham por objeto fatos ou incidentes relacionados à execução da pena ou infrações penais ocorridas no estabelecimento penal federal

91) Verdadeiro ou falso. O interesse na segurança pública ou interesse do próprio condenado autorizam o seu recolhimento em estabelecimento penitenciário federal.

Correto, Art. 3º Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório.

92) Quais as características da inclusão de condenado em estabelecimento penal federal em razão de interesse da segurança pública?

Art. 3º, § 1º A inclusão em estabelecimento penal federal de segurança máxima, no atendimento do interesse da segurança pública, será em regime **fechado de segurança máxima**, com as seguintes **características**:

- I - recolhimento em cela individual;
- II - visita do cônjuge, do companheiro, de parentes e de amigos somente em dias determinados, por meio virtual ou no parlatório, com o máximo de 2 (duas) pessoas por vez, além de eventuais crianças, separados por vidro e comunicação por meio de interfone, com filmagem e gravações;
- III - banho de sol de até 2 (duas) horas diárias; e
- IV - monitoramento de todos os meios de comunicação, inclusive de correspondência escrita.

93) Verdadeiro ou falso. Mediante autorização judicial, será permitido a utilização de monitoramento de áudio e vídeo nas celas e no atendimento advocatício.

Correto, conforme dispõe o § 2º, do artigo 3º: Os estabelecimentos penais federais de segurança máxima deverão dispor de monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns, para fins de preservação da ordem interna e da segurança pública, vedado seu uso nas celas e no atendimento advocatício, salvo expressa autorização judicial em contrário.

94) Verdadeiro ou Falso. A divulgação das gravações de monitoramento de vídeo e áudio configura crime de violação de sigilo funcional.

Correto, conforme: art. 3º § 5º Configura o crime do art. 325 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a violação ao disposto no § 2º deste artigo

95) Verdadeiro ou falso. As gravações das visitas não poderão ser utilizadas como meio de prova de infrações penais pretéritas ao ingresso do preso no estabelecimento.

Correto, conforme parágrafo 3º do artigo 3º.

96) Verdadeiro ou falso. Os diretores dos estabelecimentos penais federais de segurança máxima ou o Diretor do Sistema Penitenciário Federal poderão suspender e restringir o direito de visitas por meio de ato fundamentado.

Correto, é o disposto no artigo 3º, parágrafo 4º

97) Verdadeiro ou falso. O período de permanência não poderá ser superior a 360 (trezentos e sessenta) dias, renovável, excepcionalmente, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência.

Falso, segundo a nova disposição normativa: § 1º O período de permanência será de **até 3 (três) anos**, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência, e se persistirem os motivos que a determinaram

Art. 11-A. As decisões relativas à transferência ou à **prorrogação da permanência** do preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima, à concessão ou à denegação de benefícios prisionais ou à imposição de sanções ao preso federal poderão ser tomadas por **órgão colegiado de juízes**, na forma das normas de organização interna dos tribunais.

Obs. Ler art. 11-B para complementar.

LEI DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

22. PERFIS GENÉTICOS.

98) Em quais hipóteses poderão ocorrer a exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados?

Art. 7º-A. A exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá:

I - no caso de **absolvição do acusado**; ou

II - no caso de **condenação** do acusado, mediante requerimento, após **decorridos 20 (vinte) anos** do cumprimento da pena.” (NR)

99) Qual o objetivo do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais?

Art. 7º-C, parágrafo 2º: “O Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais tem como objetivo armazenar dados de registros biométricos, de impressões digitais e, quando possível, de íris, face e voz, para subsidiar investigações criminais federais, estaduais ou distritais”.

Atenção! Aproveite para ler todos os parágrafos do artigo 7º-C.

100) Verdadeiro ou falso. As informações obtidas a partir da coincidência de registros biométricos relacionados a crimes deverão ser consignadas em laudo pericial firmado por perito oficial habilitado

Verdadeiro, é o que consta no artigo 7-C, parágrafo 9º.

101) O delegado de polícia e o Ministério Público poderão requerer diretamente o acesso aos bancos de dados genéticos.

Falso, § 11. A autoridade policial e o Ministério Público poderão **requerer ao juiz competente**, no caso de inquérito ou ação penal instaurados, o acesso ao Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais.

LEI 12.694/2012

23. JULGAMENTO POR ÓRGÃO COLEGIADO

- 102) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais poderão instalar, nas comarcas sedes de Circunscrição ou Seção Judiciária, mediante resolução, Varas Criminais Colegiadas com competência para o processo e julgamento de determinados crimes. Quais crimes são estes?

Art. 1-A da lei 12.694/2012:

- I - de crimes de pertinência a **organizações criminosas** armadas ou que tenham armas à disposição;
- II - do crime do **art. 288-A** do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); e
- III - das **infrações penais conexas** aos crimes a que se referem os incisos I e II do **caput** deste artigo.

- 103) Essas varas criminais colegiadas terão competência para praticar quais atos?

Art. 1-A:

§ 1º As Varas Criminais Colegiadas terão **competência para todos os atos jurisdicionais no decorrer da investigação, da ação penal e da execução da pena, inclusive a transferência do preso** para estabelecimento prisional de segurança máxima ou para regime disciplinar diferenciado.

§ 2º Ao receber, segundo as regras normais de distribuição, processos ou procedimentos que tenham por objeto os crimes mencionados no **caput** deste artigo, **o juiz deverá declinar da competência** e remeter os autos, em qualquer fase em que se encontrem, à Vara Criminal Colegiada de sua Circunscrição ou Seção Judiciária.

§ 3º Feita a remessa mencionada no § 2º deste artigo, a Vara Criminal Colegiada terá competência para **todos os atos processuais posteriores**, incluindo os da fase de execução.”

LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

24. CUMPRIMENTO DE PENA

- 104) Verdadeiro ou falso. As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança média.**

Falso, o correto é “estabelecimento de segurança máxima”, conforme artigo 2º, parágrafo 8º da lei 12.850/2013.

- 105) Verdadeiro ou falso. O condenado expressamente por crime de organização criminosa não poderá progredir de regime se permanecer ligado à organização criminosa.**

Art. 2º, parágrafo 9º: “O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa **não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais** se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo”.

25. COLABORAÇÃO PREMIADA

- 106) Qual a natureza jurídica da colaboração premiada?**

Art. 3-A O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesse públicos.

- 107) O que demarca o início das negociações na colaboração premiada?**

Art. 3º-B. **O recebimento da proposta** para formalização de acordo de colaboração demarca o início das negociações e constitui também marco de confidencialidade, **configurando violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais** ou de documento que as formalize, até o levantamento de sigilo por decisão judicial.

- 108) Verdadeiro ou falso. A proposta de acordo de colaboração premiada poderá ser sumariamente indeferida, com a devida justificativa, cientificando-se o interessado.**

Correto, conforme art. 3-B, parágrafo 1º.

- 109) Verdadeiro ou falso. Caso não haja indeferimento sumário, as partes deverão firmar Termo de Confidencialidade para prosseguimento das tratativas, o que vinculará os órgãos envolvidos na negociação e impedirá o indeferimento posterior sem justa causa.**

Correto, conforme art. 3-B, parágrafo 2º.

- 110) Verdadeiro ou falso. O recebimento de proposta de colaboração para análise ou o Termo de Confidencialidade implica, por si só, a suspensão da investigação, ressalvado acordo em contrário quanto à propositura de medidas processuais penais cautelares e assecuratórias, bem como medidas processuais cíveis admitidas pela legislação processual civil em vigor.**

Falso, o correto é “não implica, por si só...” (Art. 3º-B, parágrafo 3).

- 111) Verdadeiro ou falso. O acordo de colaboração premiada poderá ser precedido de instrução, quando houver necessidade de identificação ou complementação de seu objeto, dos fatos narrados, sua definição jurídica, relevância, utilidade e interesse público.**

Correto, conforme art. 3-B, parágrafo 4º

- 112) Verdadeiro ou falso. Os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante e assinados por ele, pelo colaborador e pelo advogado ou defensor público com poderes específicos.**

Verdadeiro, art. 3-B, parágrafo 5º

- 113) Verdadeiro ou falso. Na hipótese de não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, poderá este se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas até o presente momento pelo colaborador.**

Falso. Conforme art. 3-B, parágrafo 6º Na hipótese de não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, esse não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador, de boa-fé, para qualquer outra finalidade.

- 114) Em razão do princípio da inquisitorialidade, é dispensável a presença de defensor público no acordo de colaboração premiada durante a investigação policial.**

Falso, deve-se ater à leitura do art. 3-C da lei de organização criminosa.

Art. 3º-C. A proposta de colaboração premiada deve estar instruída com procuração do interessado com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor público.

§ 1º **Nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor público.**

§ 2º Em caso de eventual conflito de interesses, ou de colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá solicitar a presença de outro advogado ou a participação de defensor público.

§ 3º No acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados.

§ 4º Incumbe à defesa instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas as suas circunstâncias, indicando as provas e os elementos de corroboração.'

115) Qual requisito foi adicionado pelo advento da novidade legislativa para que o colaborador seja premiado com o não oferecimento da denúncia?

Artigo 4º, parágrafo 4º: Foi adicionado o requisito de a colaboração referir-se a infração cuja existência o poder público não tinha conhecimento.

Atenção! Observar em conjunto com o § 4º-A. Considera-se existente o conhecimento prévio da infração quando o Ministério Público ou a autoridade policial competente tenha instaurado inquérito ou procedimento investigatório para apuração dos fatos apresentados pelo colaborador.

116) O que poderá ser analisado pelo juiz em relação ao acordo de colaboração premiada?

Parágrafo 7º Realizado o acordo na forma do § 6º deste artigo, serão remetidos ao juiz, para análise, o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação:

I - regularidade e legalidade;

II - adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput e nos §§ 4º e 5º

deste artigo, sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena do art. 33 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), as regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal e na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) e os requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo § 5º deste artigo;

III - adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos nos incisos I, II, III, IV e V do caput deste artigo;

IV - voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares.

§ 8º O juiz **poderá recusar a homologação da proposta** que não atender aos requisitos legais, devolvendo-a às partes para as adequações necessárias.

117) O juiz deve analisar o mérito da denúncia antes de conceder os benefícios da colaboração premiada?

Sim, Artigo 4º § 7º-A Lei 12.850/2013: O juiz ou o tribunal deve proceder à análise fundamentada do mérito da denúncia, do perdão judicial e das primeiras etapas de aplicação da pena, nos termos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) e do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), antes de conceder os benefícios pactuados, exceto quando o acordo prever o não oferecimento da denúncia na forma dos §§ 4º e 4º-A deste artigo ou já tiver sido proferida sentença.

118) Verdadeiro ou falso. São nulas de pleno direito as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória.

Verdadeiro, artigo 4º, parágrafo 7-B da lei 12.850/2013

119) Verdadeiro ou falso. Apenas ao final do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se.

Falso, segundo o artigo 4º § 10-A Em **todas as fases do processo**, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou.

120) Verdadeiro ou falso. O registro da colaboração deve ser realizado mediante gravação digital ou similar.

Correto, conforme artigo 4º § 13 Lei 12.850/2013. O registro das tratativas e dos atos de colaboração deverá ser feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações, garantindo-se a disponibilização de cópia do material ao colaborador.

121) Verdadeiro ou falso. Com fundamento no princípio *in dubio pro societate* o juiz poderá receber a denúncia unicamente com base nas declarações do colaborador.

Falso, conforme o artigo 4º, parágrafo 16 da lei 12.850/2013.

§ 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador:

- I - medidas cautelares reais ou pessoais;
- II - recebimento de denúncia ou queixa-crime;
- III - sentença condenatória.

122) Verdadeiro ou falso. A omissão de fatos na colaboração premiada poderá ensejar a rescisão do acordo da colaboração premiada.

Correto, se a omissão for dolosa.

Artigo 4º, § 17, L. 12.850/2013: “O acordo homologado poderá ser rescindido em caso de **omissão dolosa** sobre os fatos objeto da colaboração”.

123) Verdadeiro ou falso. O acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração, sob pena de rescisão.

Correto, Art. 4º, § 18. O acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração, sob pena de rescisão.

- 124) Verdadeiro ou falso. O colaborador terá direito a cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos corréus delatados, mas não terá direito de cumprir prisão cautelar em estabelecimento diverso.**

Falso, conforma artigo 5º, VI lei 12.850/2013: “cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenado”.

- 125) O acordo de colaboração premiada será mantido em sigilo até o oferecimento da denúncia.**

Falso, é até o recebimento da denúncia- art. 7º § 3º - O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão **mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime**, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese.

26. INFILTRAÇÃO DE AGENTES POLICIAIS.

- 126) Admite-se infiltração de agentes policiais de acordo com a lei de organização criminosa?**

De acordo com a recente alteração legislativa, sim!

Art. 10-A. Será admitida a ação de agentes de polícia infiltrados virtuais, obedecidos os requisitos do caput do art. 10, na internet, com o fim de investigar os crimes previstos nesta Lei e a eles conexos, praticados por organizações criminosas, desde que demonstrada sua necessidade e indicados o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas.

- 127) Conceitue dados de conexão e dados cadastrais.**

Art. 10-A, parágrafo 1º

I - dados de conexão: informações referentes a hora, data, início, término, duração, endereço de Protocolo de Internet (IP) utilizado e terminal de origem da conexão;

II - dados cadastrais: informações referentes a nome e endereço de assinante ou de usuário registrado ou autenticado para a conexão a quem endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão.

128) Verdadeiro ou falso. Para realização da infiltração de agentes policiais virtual, será desnecessário ouvir o Ministério Público caso tenha sido representada pelo Delegado de Polícia.

Falso, art. 10-A, § 2º Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, **ouvirá o Ministério Público.**

129) Quais os requisitos para ser decretada a infiltração policial?

Art.10-A, § 3º: Indícios de organização criminosa e não seja possível obter a prova por outros meios. Será admitida a infiltração se houver **indícios de infração penal** de que trata o art. 1º desta Lei e se as provas **não puderem ser produzidas por outros meios disponíveis.**

130) Qual o prazo que deve durar essa infiltração policial virtual?

Conforme art. 10-A,

§ 4º A infiltração será autorizada pelo prazo de até **6 (seis) meses**, sem prejuízo de eventuais renovações, mediante ordem judicial fundamentada e desde que o total não exceda a **720 (setecentos e vinte) dias e seja comprovada sua necessidade.**

131) Verdadeiro ou falso. Revela-se desnecessário a realização de relatório acerca das atividades realizadas durante a infiltração policial.

Falso, será realizado relatório circunstanciado APÓS e poderá ser realizado DURANTE a infiltração.

§ 5º Findo o prazo previsto no § 4º deste artigo, **o relatório circunstanciado**, juntamente com todos os atos eletrônicos praticados durante a operação, deverão ser registrados, gravados, armazenados e apresentados ao juiz competente, que imediatamente cientificará o Ministério Público.

§ 6º No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes, e o Ministério Público e o juiz competente poderão requisitar, a qualquer tempo, **relatório da atividade de infiltração.**

132) Verdadeiro ou falso. A não observância das regras de infiltração, segundo a lei gera mera irregularidade.

Falso. Art. 10-A, § 7º É **nula** a prova obtida sem a observância do disposto neste artigo.”

133) Verdadeiro ou falso. As informações da operação de infiltração policial serão encaminhadas diretamente ao Ministério Público.

Falso, será encaminhado ao juiz - Art. 10-B, *caput*: “As informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida, que zelará por seu sigilo”.

134) Verdadeiro ou falso. Antes da conclusão da operação. O acesso aos autos serão reservados ao Ministério Público, Delegado e o defensor do investigado.

Falso, parágrafo único, 10-B: Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações.

135) Verdadeiro ou falso. Não comete crime o policial que oculta a sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos na lei de organização criminosa. No entanto, o agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados.

Correto, segundo art. 10-C, *caput* e parágrafo único da lei 12.850/2013.

136) Verdadeiro ou falso. Todos os atos eletrônicos praticados referente a operação de infiltração policial devem ser gravados.

Correto, conforme,

Art. 10-D. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, juntamente com relatório circunstanciado.

Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados citados no caput deste artigo serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade dos envolvidos.

137) Os bancos de dados públicos poderão constar registro da identidade fictícia dos agentes policiais infiltrados por internet.

Correto, conforme art. 11, parágrafo único, lei 12.850/2013. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada, nos casos de infiltração de agentes na internet.

LEI DOS CRIMES HEDIONDOS

27. PROGRESSÃO DE REGIME

- 138) Verdadeiro ou falso. A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente.**

Falso, os crimes hediondos seguirão novas regras para progressão de regime. O parágrafo 2º, do artigo 2º da lei de crimes hediondos foi expressamente revogado.

VIGÊNCIA

- 139) Verdadeiro ou falso. A lei 13.964/2019 entrará em vigor 15 após sua publicação.**

Falso, entrará em 30 dias após a publicação (artigo 20 da referida lei)